

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Formas de Provimento (arts. 5º a 32 da Lei nº 8.112/1990)

1. Provimento

A Lei 8.112 apresenta diversos pontos relevantes para quem se prepara para concursos públicos, sendo que alguns deles são especialmente cobrados nas provas. Entre os assuntos com maior incidência estão as **formas de provimento e o regime disciplinar**. Embora existam outros temas também presentes nos exames, esses dois são, sem dúvida, os que mais aparecem nas questões.

Dando continuidade ao estudo da lei, o foco agora passa a ser as **formas de provimento**, que abrange do artigo 5º ao artigo 32. O artigo 5º trata dos requisitos básicos para a investidura em cargo público.

A **investidura** é o **momento em que a pessoa se torna oficialmente um servidor público**, ou seja, quando ocorre a posse no cargo. No entanto, para que essa investidura ocorra, é necessário que sejam cumpridos certos **requisitos previstos em lei**.

Existem requisitos que variam de acordo com as especificidades de cada cargo, mas o artigo 5º estabelece aqueles que são considerados básicos e que se aplicam a todo e qualquer cargo público federal. Esses requisitos são considerados essenciais para o ingresso no serviço público.

O primeiro deles é a **nacionalidade brasileira**, sendo aceitos tanto brasileiros natos quanto naturalizados. Há cargos específicos, definidos no direito constitucional, que são privativos de brasileiros natos, mas essa é uma exceção.

A regra geral é que qualquer brasileiro, nato ou naturalizado, pode ocupar cargo público federal. Há, ainda, uma exceção referente a estrangeiros, que será abordada mais adiante, mas a regra principal exige a nacionalidade brasileira.

Outro requisito é o **pleno gozo dos direitos políticos**. A pessoa não pode estar com esses direitos suspensos no momento da investidura. Também é necessário estar em dia com as obrigações militares, no caso dos homens, e com as obrigações eleitorais, o que vale para homens e mulheres.

Além disso, é exigido o **nível de escolaridade correspondente ao cargo**. Existem cargos de nível fundamental, médio e superior. Assim, no momento da posse, é imprescindível comprovar que se atende ao requisito de escolaridade exigido, apresentando o respectivo diploma.

Por exemplo, para um cargo de nível médio, é necessário apresentar o diploma de conclusão do ensino médio no momento da posse; para um cargo de nível superior, o diploma correspondente ao ensino superior.

A **idade mínima exigida é de 18 anos**. Basta ser maior de idade para que esse requisito seja cumprido, não havendo exigência de idade qualificada. Por fim, é necessário **comprovar aptidão física e mental** para o exercício do cargo, o que geralmente é feito por meio de perícia médica.

Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:

- I - a nacionalidade brasileira;
- II - o gozo dos direitos políticos;
- III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;
- IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
- V - a idade mínima de dezoito anos;
- VI - aptidão física e mental.

Esses são, portanto, os seis requisitos básicos estabelecidos pelo artigo 5º da Lei 8.112 para a investidura em cargo público: nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, escolaridade exigida para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental.

Esses critérios são indispensáveis para que o indivíduo possa tomar posse e ingressar formalmente no serviço público.



Importante!

REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO:

- Nacionalidade **brasileira**;
- Gozo dos direitos **políticos**;
- Quitação com obrigações **militares e eleitorais**;
- Nível de **escolaridade** é exigido para o exercício do cargo;
- Idade mínima de 18 anos;
- Aptidão **física e mental**.

O parágrafo primeiro do artigo 5º da Lei 8.112 esclarece que as atribuições específicas de determinados cargos públicos podem justificar a exigência de **requisitos adicionais**, desde que esses estejam previstos em lei. Isso significa que, além dos requisitos básicos já mencionados, determinados cargos, devido às suas peculiaridades, podem exigir critérios complementares para investidura.

Por exemplo, cargos na área policial podem exigir altura mínima ou impor limites de idade. Essas exigências extras se justificam pelas funções específicas que serão desempenhadas no exercício daquele cargo. É importante destacar que tais requisitos só podem ser exigidos se estiverem formalmente previstos em lei.

§ 1o As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.

O parágrafo segundo trata da acessibilidade ao serviço público para pessoas com deficiência. De acordo com a norma, é garantido o direito de inscrição em concurso público a pessoas portadoras de deficiência, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a condição da pessoa.

Isso significa que não basta apenas o direito de concorrer; é necessário também que a deficiência não inviabilize o desempenho das funções previstas para aquele cargo.

Por exemplo, um cargo como o de agente da Polícia Federal exige capacidades físicas específicas que podem não ser compatíveis com certas deficiências, como no caso de uma pessoa paraplégica. A compatibilidade entre as funções do cargo e a deficiência é, portanto, um critério essencial para que a pessoa possa tomar posse.

Além disso, a lei estabelece que **até 20% das vagas de um concurso público devem ser reservadas para pessoas com deficiência**. Esse percentual representa o limite máximo de reserva legal. Ou seja, a administração pública não pode reservar mais do que 20% das vagas para esse grupo. Entretanto, a legislação não define um percentual mínimo dentro da própria Lei 8.112.

Na prática, o que se adota é o mínimo de 5%, conforme previsto em um decreto federal aplicável à administração pública federal.

Dessa forma, os concursos costumam trabalhar com a reserva de vagas entre 5% e 20%, sendo o percentual exato definido de acordo com o edital específico do concurso, sempre respeitando esse intervalo. Assim, o candidato deve estar atento não apenas ao seu direito de participar, mas também à compatibilidade entre a deficiência e as exigências funcionais do cargo pretendido.

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

O parágrafo terceiro do artigo 5º da Lei 8.112 apresenta uma **exceção** importante à regra geral sobre a nacionalidade exigida para ocupação de cargo público federal. Embora o requisito básico seja a nacionalidade brasileira, seja nato ou naturalizado, a lei permite que estrangeiros ocupem determinados cargos públicos em situações específicas.

Essa exceção se aplica exclusivamente às **universidades e instituições federais de pesquisa científica e tecnológica**. Nessas entidades, é permitido o provimento de **cargos de professores, técnicos e cientistas estrangeiros**, mesmo que esses profissionais não possuam nacionalidade brasileira.

Eles podem ser contratados conforme as normas e os procedimentos estabelecidos pela própria Lei 8.112, o que torna viável a contratação de especialistas estrangeiros em áreas acadêmicas e científicas, valorizando o intercâmbio de conhecimento e o desenvolvimento tecnológico.

§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.

A partir do artigo 6º, o texto passa a tratar diretamente do conceito de provimento de cargo público. O **provimento é o processo pelo qual o cargo público é formalmente preenchido**, ou seja, é o ato administrativo que antecede a investidura, que ocorre no momento da posse.

É por meio do provimento que se reserva o cargo a um indivíduo, permitindo que, em seguida, ele seja investido e passe a exercer suas funções como servidor público.

O provimento dos cargos públicos se dá por meio de ato da autoridade competente de cada um dos poderes da União. Isso significa que, dependendo do órgão e do poder a que ele pertence, a autoridade responsável pela nomeação será distinta.

Por exemplo, se o concurso é para um cargo no Poder Executivo, como um ministério ou autarquia federal, a autoridade competente será vinculada ao Executivo. Se o cargo for no Poder Judiciário, como em um Tribunal de Justiça, a nomeação será realizada por uma autoridade do próprio Judiciário.

Da mesma forma, cargos no Poder Legislativo, como na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, devem ser providos por autoridades desses respectivos órgãos legislativos.

Essa distinção é fundamental para garantir a autonomia dos poderes e a correta aplicação do princípio da legalidade no provimento de cargos. Um servidor que passa em concurso da Câmara dos Deputados, por exemplo, não pode ser nomeado por uma autoridade do Poder Judiciário ou do Poder Executivo.

A nomeação deve sempre ser feita pela autoridade competente dentro do próprio poder a que o cargo pertence. Dessa forma, mantém-se a organização administrativa e a separação de competências entre os poderes da República.

Art. 6º O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.

Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

O artigo 8º da Lei 8.112 apresenta as **formas de provimento de cargo público**, ou seja, os meios pelos quais uma pessoa pode passar a ocupar um cargo na administração pública.

As formas de provimento atualmente previstas em lei são: **nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução**. Cada uma delas tem características específicas e será detalhadamente explicada no decorrer do estudo.

Art. 8º São formas de provimento de cargo público:

- I - nomeação;
- II - promoção;
- III - Revogado;
- IV - Revogado;
- V - readaptação;
- VI - reversão;
- VII - aproveitamento;
- VIII - reintegração;
- IX - recondução.



Curiosidade!

Historicamente, existiam outras duas formas de provimento: a **ascensão e a transferência**. Ambas foram muito utilizadas antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mas atualmente não são mais válidas, pois foram **declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal**.

Essas duas modalidades permitiam o ingresso em carreiras distintas daquelas originalmente ocupadas pelo servidor, sem a realização de novo concurso público, o que contraria o princípio constitucional da obrigatoriedade do concurso para o ingresso em cargo ou carreira pública.

A ascensão consistia em um provimento vertical dentro da estrutura do serviço público. Por exemplo, um servidor aprovado para o cargo de agente da Polícia Federal poderia, após cumprir determinados requisitos legais, ascender para o cargo de delegado, pertencente a uma carreira diferente, e com atribuições e exigências mais elevadas.

Esse movimento ocorria sem a necessidade de novo concurso público, bastando o preenchimento de condições internas, o que hoje é incompatível com o texto constitucional.

Já a transferência permitia que um servidor fosse realocado de uma carreira para outra, também distinta, ainda que fosse dentro da mesma estrutura administrativa. Por exemplo, alguém poderia ingressar como agente da Polícia Federal e, posteriormente, ser transferido para o cargo de analista da Receita Federal, apenas com base em critérios internos e sem novo concurso.

Essa prática, assim como a ascensão, foi considerada inconstitucional, pois viola o princípio de isonomia e a exigência de concurso público como meio de acesso à carreira pública.

Essas práticas eram comuns no período anterior à Constituição de 1988 e existem diversos relatos de pessoas que ingressaram em cargos iniciais, como serviços gerais, e acabaram alcançando posições de maior complexidade, como cargos de analista ou professor, por meio desses mecanismos.

Embora esses casos frequentemente reflitam histórias de superação e dedicação, a Constituição atual estabeleceu uma regra clara: o ingresso em carreira distinta só pode ocorrer mediante aprovação em concurso público específico para aquela carreira

Assim, **ascensão e transferência foram extintas como formas de provimento**, restando atualmente apenas aquelas que respeitam essa exigência constitucional.

As formas de provimento de cargo público podem ser classificadas em **originária e derivadas**, e compreender essa distinção é essencial para entender como funciona a movimentação dos servidores dentro da administração pública. **A única forma de provimento originária é a nomeação.**

Isso porque a nomeação representa a porta de entrada do servidor na carreira pública. É por meio dela que alguém que foi aprovado em concurso público ou indicado para cargo em comissão ingressa efetivamente na estrutura da administração. Em outras palavras, a nomeação é o primeiro ato que vincula uma pessoa à carreira pública, marcando o início de sua trajetória funcional.

As demais formas são classificadas como **formas de provimento derivadas**, pois ocorrem quando o servidor já faz parte da carreira pública e apenas se movimenta dentro dela. Dentro das formas derivadas, há ainda três subdivisões: **derivada vertical, derivada horizontal e por reingresso.**

A forma de provimento derivada **vertical é representada pela promoção**. A promoção é o avanço do servidor dentro da mesma carreira, ocorrendo a partir do deslocamento de uma classe inferior para uma classe superior dentro do mesmo cargo.

Para compreender melhor, é preciso diferenciar dois tipos de cargos públicos: os cargos isolados e os cargos estruturados em carreira. O cargo isolado é aquele em que o servidor ingressa em uma posição específica e permanece nela durante todo o tempo em que estiver vinculado ao serviço público.

Não há previsão de crescimento funcional ou progressão, o que significa que não há aumento de remuneração ou mudança de posição baseada no tempo de serviço ou no desempenho. Já os cargos de carreira são estruturados em diversas classes e, muitas vezes, padrões dentro dessas classes, o que permite ao servidor progredir ao longo do tempo.

No caso da promoção, que ocorre nos cargos de carreira, o servidor ingressa geralmente na classe inicial e, de acordo com critérios estabelecidos na lei que rege a carreira, pode avançar para as classes seguintes.

As classes costumam ser organizadas por letras (como A, B, C, D e E), e o servidor vai subindo gradativamente de uma classe para outra conforme progride na carreira. Essa progressão é o que se chama de promoção, sendo, portanto, uma forma de provimento vertical porque representa um avanço hierárquico dentro da mesma carreira.

É fundamental não confundir promoção com ascensão. A promoção ocorre dentro da mesma carreira, respeitando os limites e regras do cargo em que o servidor ingressou por meio de concurso. Já a ascensão, que consistia no deslocamento de uma carreira para outra, foi declarada inconstitucional por ferir a exigência constitucional do concurso público como forma de ingresso em cada carreira específica.

Por isso, mesmo que o servidor alcance a última classe da carreira, ele não poderá ascender a uma nova carreira superior sem prestar um novo concurso. O caminho da promoção é legítimo e previsto em lei, enquanto a ascensão foi extinta por contrariar os princípios constitucionais.

Dentro das formas de provimento derivadas, a **readaptação é uma forma de provimento derivada horizontal**, o que significa que o servidor não avança hierarquicamente nem muda de carreira, mas é deslocado para um outro cargo que tenha atribuições, responsabilidades e remuneração compatíveis com o cargo anterior.

Esse tipo de provimento ocorre quando o servidor apresenta uma limitação funcional, seja de natureza física ou mental, que o impede de continuar exercendo as funções do cargo que ocupava originalmente.

A limitação funcional que justifica a readaptação precisa tornar inviável a permanência no cargo atual, mas ainda assim permitir que o servidor exerça funções compatíveis em outro cargo. Um exemplo bastante ilustrativo é o de um agente da Polícia Federal que, após um acidente, perde uma perna e, por essa razão, não consegue mais exercer as atividades operacionais de campo exigidas pelo cargo.

No entanto, essa pessoa pode ser perfeitamente capaz de desempenhar funções mais administrativas, como as atribuídas ao cargo de escrivão, por exemplo. Nessa situação, ela seria readaptada, sendo transferida para um novo cargo cujas exigências se adequem à sua nova condição, sem prejuízo na remuneração e sem alteração substancial no nível de responsabilidade.

Já a **reversão** é uma forma de provimento derivado por reingresso, quando há o **retorno do servidor aposentado à atividade**. Ela ocorre em duas situações distintas. A primeira delas é quando a aposentadoria foi motivada por invalidez — ou, como define a atual redação constitucional após a reforma da Previdência, por incapacidade permanente.

Nesse caso, a reversão **ocorre quando a incapacidade que havia levado à aposentadoria deixa de existir**. Após a aposentadoria por invalidez, o servidor passa por perícias periódicas, conforme estipulado em lei. Essas perícias têm o objetivo de verificar se os motivos da aposentadoria ainda persistem.

Se for constatado que o servidor está novamente apto para o serviço público, ou seja, que a incapacidade deixou de existir, ele deverá retornar à atividade. Esse retorno recebe o nome de reversão, e não depende da vontade do servidor — trata-se de um retorno obrigatório, já que a condição que justificava a aposentadoria não existe mais.

A segunda situação é quando o **servidor se aposentou voluntariamente**, ou seja, por decisão própria e não em razão de incapacidade. Nesse caso, a reversão pode acontecer **a pedido do próprio aposentado**, desde que o requerimento ocorra dentro do **prazo de cinco anos após a aposentadoria**.

Para que essa reversão voluntária ocorra, devem ser preenchidos alguns requisitos legais específicos, que são avaliados caso a caso. Se esses requisitos forem cumpridos, o servidor pode retornar ao serviço ativo, retomando suas funções na administração pública.

A **reintegração** é mais uma das formas de provimento derivado por reingresso, ou seja, acontece quando o servidor, **após ter deixado o cargo, retorna a ele por um motivo específico**.

Nesse caso, a causa do retorno é a anulação de uma demissão considerada ilegal. Essa forma de provimento reafirma o princípio da legalidade na administração pública e garante ao servidor o direito de retorno quando se comprova que ele foi afastado de maneira indevida.

Para entender o funcionamento da reintegração, imagine um servidor que ocupa determinado cargo público. Em algum momento, ele é demitido por decisão da administração, mas posteriormente, por meio de processo administrativo ou judicial, ele consegue provar que a demissão foi arbitrária, injusta ou que não havia fundamento legal para a medida.

Com a comprovação da ilegalidade, a decisão de demissão é anulada. Essa anulação restabelece o direito do servidor ao cargo que ocupava antes, e é nesse momento que ocorre a reintegração.

Portanto, a reintegração é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, com todos os direitos restabelecidos, como se ele nunca tivesse sido demitido. É importante destacar que a reintegração não depende da vontade da administração, mas sim do reconhecimento de que a demissão foi inválida.

O servidor reintegrado retorna à sua função, com a preservação da sua remuneração, do tempo de serviço e demais vantagens, considerando o tempo em que ficou afastado como de efetivo exercício, quando for o caso.

Assim como a reversão, a reintegração se enquadra entre as formas de provimento por reingresso, pois em ambas o servidor estava fora da atividade e retorna ao cargo. A diferença está na causa do afastamento e na justificativa do retorno.

Na reversão, o afastamento se deu por aposentadoria, e o retorno ocorre pela cessação da incapacidade ou por vontade do servidor. Já na reintegração, o afastamento ocorreu por demissão, e o retorno é determinado pela constatação de que essa demissão foi ilegal.

A reintegração, portanto, é um mecanismo essencial de justiça dentro da estrutura da administração pública, permitindo a correção de atos indevidos e garantindo ao servidor o direito de reaver sua posição, sempre com base em decisão fundamentada que reconheça a ilegalidade do desligamento.

A **recondução** é outra forma de provimento derivado por reingresso, ou seja, é uma forma de **retorno ao serviço público após um afastamento**. Especificamente, trata-se do retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, e ela pode ocorrer em duas situações distintas previstas na Lei 8.112.

A primeira hipótese de recondução acontece quando o servidor, que já ocupa um cargo público, é aprovado em outro concurso e passa a exercer um novo cargo. No entanto, ao assumir esse novo cargo, ele precisa cumprir o estágio probatório, que dura três anos e durante o qual é avaliado quanto ao seu desempenho.

Se, ao final desse período, ele for considerado inapto para exercer as funções do novo cargo, ou seja, se for reprovado no estágio probatório, ele pode retornar ao cargo anterior, desde que tenha solicitado a vacância e o cargo ainda esteja disponível. Esse retorno ao cargo de origem é chamado de recondução.

Nessa situação, o servidor não foi exonerado nem demitido, apenas foi considerado inapto para a nova função, e tem o direito de retornar ao cargo anterior, preservando sua condição de servidor estável. Caso esse cargo esteja ocupado por outro servidor, ele poderá ser aproveitado em outro cargo ou ficar em disponibilidade, conforme as regras da administração.

A segunda forma de recondução ocorre em decorrência de uma reintegração. Nesse caso, um servidor anteriormente demitido – como no exemplo de João – consegue provar posteriormente, por meio de processo administrativo ou judicial, que sua demissão foi ilegal. Com isso, ele é reintegrado ao cargo que ocupava antes.

No entanto, durante o período em que ele esteve afastado, o cargo pode ter sido ocupado por outro servidor – como no exemplo de Maria, que foi colocada naquele cargo por meio de um outro instituto, como uma readaptação, promoção ou aproveitamento.

Como não é possível que dois servidores ocupem o mesmo cargo simultaneamente, o servidor que o ocupava provisoriamente (Maria) deve ser reconduzido ao seu cargo de origem (cargo B). Esse retorno também é uma recondução, e garante que o servidor que foi colocado no cargo de forma legítima, mesmo que temporária, não seja prejudicado com a reintegração do servidor anterior.

Portanto, a recondução ocorre ou quando o servidor é reprovado no estágio probatório de novo cargo e retorna ao anterior, ou quando há reintegração de um servidor anterior e aquele que estava ocupando o cargo é devolvido ao seu cargo de origem.

Em ambos os casos, trata-se de um mecanismo que busca preservar direitos e organizar corretamente a ocupação dos cargos públicos, sempre com base nos princípios da legalidade, estabilidade e boa administração.

A situação que envolve recondução, aproveitamento e disponibilidade mostra como a administração pública organiza e gerencia os cargos públicos diante de movimentações complexas entre servidores.

Esse cenário se dá especialmente quando ocorrem reintegrações, e os cargos envolvidos já estão ocupados por outros servidores de forma legítima. O objetivo é garantir o respeito aos direitos de todos os envolvidos e manter o funcionamento regular da estrutura pública.

Retomando o exemplo, João era o ocupante do cargo A e foi demitido. Durante sua ausência, Maria foi movimentada do cargo B para o cargo A, por exemplo, por meio de readaptação. Com a saída de Maria do cargo B, a administração nomeou Pedro para ocupar o cargo B, uma vez que ele havia sido aprovado em concurso público.

Posteriormente, João consegue provar que sua demissão foi ilegal e é reintegrado ao cargo A. Com isso, Maria, que ocupava provisoriamente esse cargo, tem o direito de ser reconduzida ao seu cargo anterior, o cargo B.

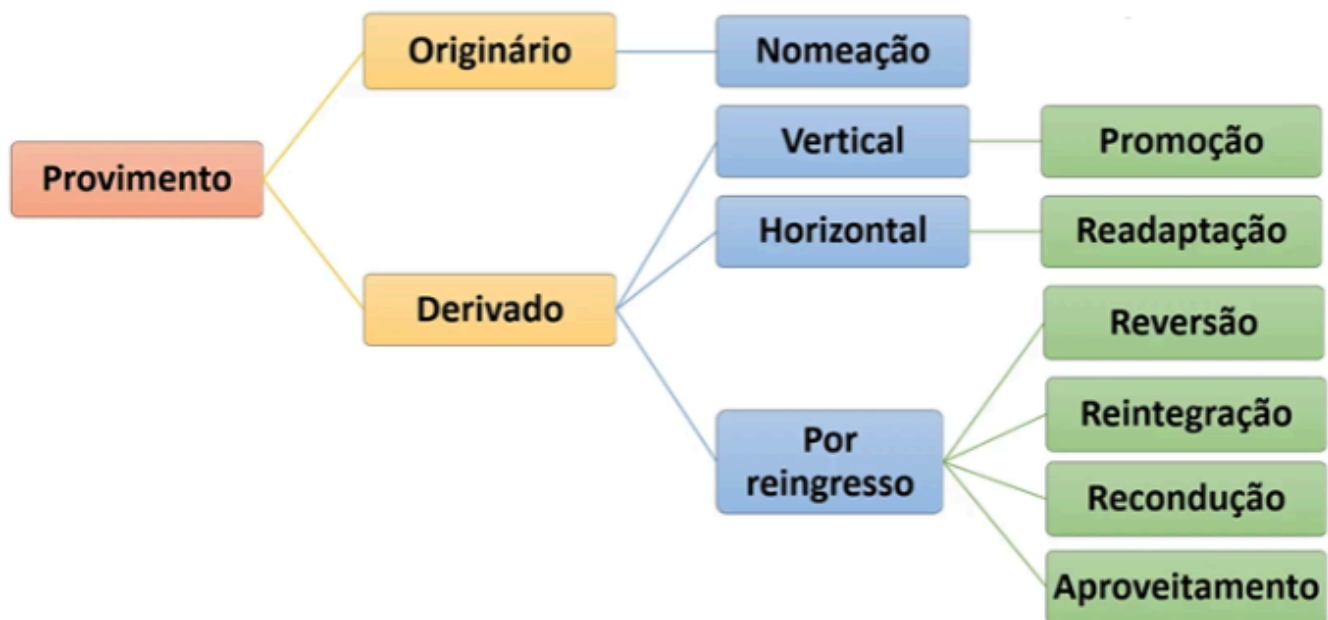
Ocorre, porém, que o cargo B agora já está ocupado por Pedro, que foi legitimamente nomeado para ele. Como dois servidores não podem ocupar o mesmo cargo simultaneamente, Maria não pode ser reconduzida. Diante disso, a administração precisa encontrar uma solução. Nesse caso, entra em cena o instituto do **aproveitamento**.

O aproveitamento ocorre quando **a administração localiza outro cargo público vago cujas atribuições, responsabilidades e remuneração sejam compatíveis com o cargo anteriormente ocupado** por Maria. Ela é então designada para esse novo cargo, mantendo sua condição de servidora.

No entanto, pode acontecer de não haver, naquele momento, nenhum cargo vago com essas características. Quando isso ocorre, Maria entra em disponibilidade.

A **disponibilidade** é a situação na qual **o servidor fica temporariamente afastado das suas funções por não haver cargo vago compatível**, mas mantém o vínculo com a administração pública. Durante o período em que estiver em disponibilidade, o servidor recebe proventos proporcionais ao tempo de serviço que possuía até o momento do afastamento.

Essa situação de disponibilidade não é permanente. Assim que surgir um cargo compatível e vago, o servidor em disponibilidade deve ser aproveitado, retornando à atividade por meio do aproveitamento. Portanto, o ciclo se completa: Maria não pode ser reconduzida, é colocada em disponibilidade, e, tão logo exista um cargo vago adequado, ela é novamente aproveitada para ocupar esse novo posto.



Ao final dessa jornada pelas formas de provimento, é possível compreender claramente como cada uma delas funciona dentro da estrutura da administração pública. Para reforçar e evitar confusões, especialmente entre as formas derivadas com nomes parecidos, é essencial prestar atenção aos detalhes e aos macetes que ajudam a memorizar seus conceitos e finalidades.

Tanto a recondução quanto a reintegração exigem que o servidor seja estável, ou seja, que já tenha cumprido o estágio probatório e adquirido essa condição na administração. A estabilidade é um requisito básico para que o servidor possa ser beneficiado por esses institutos.

Entre os pontos de atenção, destacam-se os chamados "R's" — readaptação, reversão, recondução e reintegração — que, por terem nomes semelhantes, podem causar confusão. Para facilitar o entendimento, é possível associá-los a situações práticas e a algumas dicas mnemônicas simples.

A **readaptação** é voltada para o servidor que sofre alguma limitação funcional, seja de ordem física ou mental. Pode-se imaginar uma pessoa com **deficiência física**, como alguém paraplégico que utiliza cadeira de rodas. Para essa pessoa viver plenamente, ela precisa de **adaptações**.

Esse raciocínio pode ser levado para o campo funcional: quando o servidor apresenta uma limitação que o impede de continuar no cargo que ocupava, ele é readaptado para outro cargo cujas atribuições sejam compatíveis com sua nova condição, sem perda de remuneração ou de responsabilidades. Basta lembrar: limitação leva à necessidade de adaptação, logo, readaptação.

A **reversão**, por sua vez, pode ser lembrada como o retorno do servidor aposentado à atividade. E há um truque simples para fixar: é o único dos R's que contém a **letra V**, que **remete à ideia de mais “velho” ou de alguém aposentado**.

A reversão ocorre quando o aposentado, seja por invalidez ou voluntariamente, retorna ao serviço ativo. No caso da invalidez, isso acontece quando a limitação que justificou a aposentadoria deixa de existir. No caso da aposentadoria voluntária, o retorno pode ocorrer a pedido, desde que dentro de um prazo de cinco anos e que sejam preenchidos os requisitos legais.

A **recondução** também pode ser memorizada com um macete: o **“CON” no nome lembra “concurso”**. Isso porque uma das hipóteses de recondução ocorre quando o servidor estável passa em um novo concurso, toma posse em outro cargo, mas é reprovado no estágio probatório.

Nesse caso, ele tem o direito de retornar ao cargo anterior por meio da recondução, desde que o tenha deixado por vacância. A segunda hipótese de recondução se dá quando ocorre a reintegração do servidor que antes ocupava aquele cargo.

Se esse servidor foi demitido de forma ilegal e consegue provar a ilegalidade da demissão, ele é reintegrado, e o servidor que estava ocupando o cargo no momento deve ser reconduzido ao seu cargo de origem, se ainda estiver vago, ou aproveitado em outro compatível, caso necessário.

Por fim, a **reintegração** é diretamente ligada à ideia de **demissão** injusta. Quando um servidor é demitido e consegue provar, por meio de processo administrativo ou judicial, que essa demissão foi ilegal, ele é reintegrado ao cargo de origem. Aqui, o **“D” de demissão ajuda a lembrar: foi demitido injustamente, a demissão foi anulada, então ele é reintegrado**.

Esses macetes simples tornam a compreensão das formas de provimento muito mais acessível e evitam confusões entre institutos que, apesar dos nomes parecidos, têm fundamentos, causas e finalidades bastante distintos. Com isso, é possível organizar melhor o raciocínio e fixar o conteúdo de forma clara e segura.



Tome nota!

Dicas para não confundir os “R’s”:

- **Readaptação** → “Limitação precisa de adaptação”. Pessoa com deficiência = readaptação.
- **Reversão** → Contém “V” de “velho” = retorno do aposentado.
- **Recondução** → “CON” de concurso = reprovado no estágio probatório do novo cargo retorna ao anterior.
- **Reintegração** → “D” de demitido = demissão ilegal anulada = retorno ao cargo.

1.1. Nomeação

Dando continuidade ao tema das formas de provimento, é importante compreender o que estabelece o artigo 9º sobre a **nomeação**. Como já foi abordado anteriormente, **a nomeação constitui uma das formas de provimento e pode ocorrer em caráter efetivo ou em comissão**.

Em **caráter efetivo**, ela se dá quando se trata de cargo isolado, aquele em que o servidor permanece na mesma função ao longo de toda a carreira, sem possibilidade de ascensão. Também se aplica a cargos de carreira, nos quais há a possibilidade de progressão e promoções.

Além disso, existe a nomeação para **cargos em comissão**, inclusive na condição de **interino**. Essa condição se refere a uma ocupação temporária de um cargo em comissão, enquanto não há um titular nomeado de forma definitiva para a função.

Nesses casos, a nomeação em comissão pode ocorrer para cargos de confiança que estejam vagos. Cargos de confiança são aqueles ligados à direção, chefia ou assessoramento.



Fique ligado!

A nomeação, portanto, pode ser dividida em duas modalidades principais: **efetiva e em comissão**.

Para que alguém seja **nomeado em caráter efetivo, é necessário que tenha sido previamente aprovado em concurso público**.

Já para **cargos em comissão, não há essa exigência, sendo de livre nomeação e também de livre exoneração**, ou seja, não há aquisição de estabilidade.

O parágrafo único do artigo 9º trata de uma situação específica: ele estabelece que **o servidor que ocupa um cargo em comissão ou de natureza especial pode ser nomeado para exercer, interinamente, outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do cargo que já ocupa**.

Nessa hipótese, o servidor deve optar pela remuneração de apenas um dos cargos durante o período de interinidade.

Art. 9º A nomeação far-se-á:

- I - em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
- II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, **interinamente**, em **outro cargo de confiança**, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade.

Para exemplificar essa situação, imagine um ministro de Estado, como o Ministro da Educação. Esse é um cargo em comissão de natureza política. Abaixo desse cargo, há diversos secretários especiais, como o secretário especial de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o secretário de Educação Profissional, o de Educação do Campo, entre outros.

Caso o secretário especial da EJA seja exonerado e o cargo fique vago, sendo considerado estratégico e relevante para a estrutura da administração, ele não pode permanecer vago.

Até que um novo nome seja oficialmente indicado e nomeado para a função, o próprio Ministro da Educação pode ser designado para exercer, de forma interina, esse cargo de secretário especial da EJA, acumulando as funções temporariamente.

Durante esse período, o ministro continua exercendo normalmente suas funções como Ministro da Educação e, adicionalmente, assume as responsabilidades do cargo de secretário especial da EJA.

Ele acumula, portanto, as atribuições dos dois cargos, mas não acumula as remunerações. Nesse caso, ele deverá escolher qual das remunerações irá receber: ou a do cargo de ministro ou a do cargo de secretário especial, ficando vedado o recebimento de ambas durante o tempo em que estiver nessa condição interina.

Essa possibilidade de acúmulo de funções, mas não de salários, é uma previsão expressa da norma e deve ser observada com atenção.



1.2. Concurso Público

Ao tratar das regras sobre **concurso público**, conforme estabelecido nos artigos 10, 11 e 12, é essencial compreender que ele é necessário especificamente para o provimento de cargos efetivos. Isso significa que, para ingressar em um cargo efetivo no serviço público, é **obrigatória a prévia aprovação em concurso**.

A legislação define que o concurso **pode ser composto por provas ou por provas e títulos**. Quando se fala em provas, isso pode incluir tanto provas objetivas quanto discursivas, ou mesmo ambas. Já quando o concurso é de provas e títulos, além da prova propriamente dita, há uma fase adicional em que são avaliados os títulos acadêmicos e outras produções do candidato.

Essa etapa de títulos é comum, por exemplo, em concursos para área docente ou de pesquisa, e costuma seguir critérios objetivos definidos em edital. Nesse caso, títulos como mestrado, doutorado, participação em congressos, publicação de livros ou artigos científicos conferem pontos adicionais ao candidato, influenciando sua colocação final no concurso.

É importante salientar que **não existe concurso público composto apenas por títulos**. Caso se depare com uma seleção que avalie apenas títulos e entrevista, trata-se de um processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária ou a cargos comissionados, geralmente ligados a funções de excepcional interesse público. Mas, para cargos efetivos, é indispensável que haja ao menos uma etapa de prova.

O concurso público pode ser realizado em duas etapas, conforme estabelecido pela legislação e pelo regulamento do plano de carreira da respectiva função. A existência de duas ou mais etapas é comum, especialmente em áreas específicas como a policial.

Nesses casos, além das provas, pode haver, por exemplo, uma etapa de investigação social, que busca verificar a conduta e a vida pregressa do candidato, ou uma etapa de teste de aptidão física, o chamado TAF, exigido em concursos para cargos que demandam preparo físico. Assim, o concurso pode conter diversas fases, desde que previstas em lei ou no regulamento próprio da carreira.

Em relação à validade, a lei determina que o concurso público terá validade de até dois anos. Esse período de validade começa a contar a partir da homologação do resultado final do concurso, ou seja, do momento em que a autoridade competente oficializa e publica o resultado. Antes disso, o concurso ainda não está formalmente concluído.

A homologação marca, portanto, o início do prazo legal durante o qual os aprovados poderão ser nomeados para os cargos para os quais concorreram.

O início do **prazo de validade de um concurso público ocorre a partir do momento em que há a homologação do seu resultado**. Esse é o marco que define quando começa a contagem do tempo em que a administração pública pode efetivar a nomeação dos candidatos aprovados e classificados.

A duração desse prazo é definida previamente no edital do concurso e pode variar, **desde que não ultrapasse o limite máximo de dois anos**. Assim, o edital pode estabelecer validade de seis meses, um ano, um ano e meio ou até dois anos, mas nunca mais do que isso inicialmente.

O prazo de validade é justamente o período durante o qual a administração pode realizar as nomeações. A partir da homologação, ela tem até o fim desse prazo para nomear os aprovados.

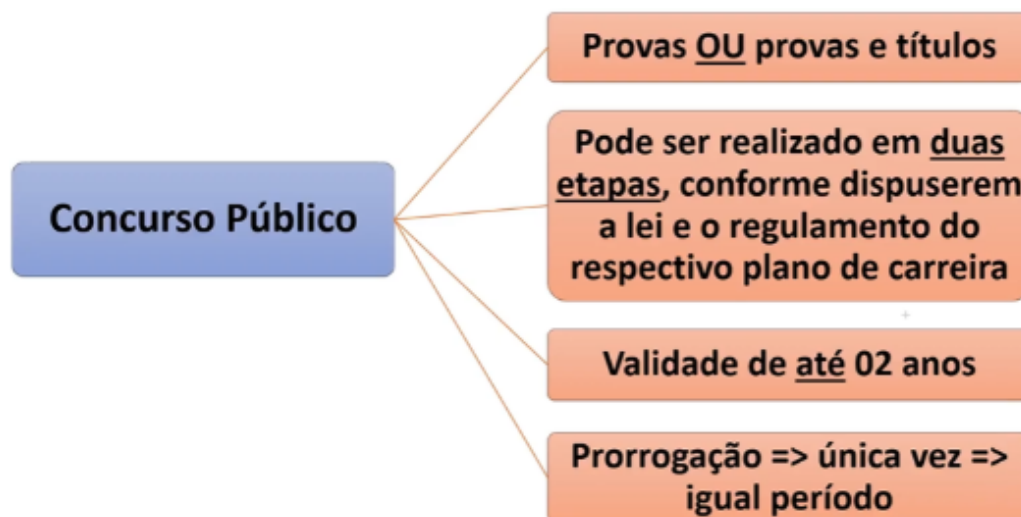
Uma vez expirado esse período, não é mais possível efetuar nomeações com base naquele concurso. Portanto, a administração precisa observar esse limite com atenção, pois, após o término da validade, perde-se a possibilidade de nomear candidatos, mesmo que aprovados.

No entanto, **a lei permite que esse prazo seja prorrogado uma única vez, e sempre por igual período ao que foi inicialmente fixado**.

Se, por exemplo, o edital estabeleceu dois anos de validade, a administração poderá prorrogá-lo por mais dois anos. Se foi fixado um ano, a prorrogação possível será por mais um ano. Se o prazo inicial foi de seis meses, poderá ser prorrogado por mais seis meses, e assim por diante.

Essa prorrogação, além de ser única, precisa respeitar exatamente o mesmo tempo do prazo original, não podendo ser superior.

Portanto, além de entender que a homologação marca o início do prazo de validade, é crucial compreender que todo o processo de nomeação precisa ocorrer dentro desse período, considerando também a possibilidade de prorrogação, que deve seguir criteriosamente o tempo definido inicialmente no edital. Isso garante segurança jurídica, previsibilidade e transparência no processo de provimento dos cargos públicos.



O concurso público pode, sim, prever a cobrança de taxa de inscrição, embora essa cobrança não seja obrigatória. **Ela só deve ocorrer quando for indispensável ao custeio do próprio concurso**, ou seja, quando os recursos obtidos forem utilizados para cobrir as despesas com a realização do certame.

Na prática, essa taxa é quase sempre cobrada, mas juridicamente só é permitida quando houver justificativa de necessidade para o custeio do processo seletivo.

Além disso, existem hipóteses legais de isenção dessa taxa. Algumas leis preveem que candidatos de baixa renda, inscritos em programas sociais do governo federal, por exemplo, possam se inscrever gratuitamente. Essas isenções devem estar previstas em legislação específica e também devem constar no edital do concurso.

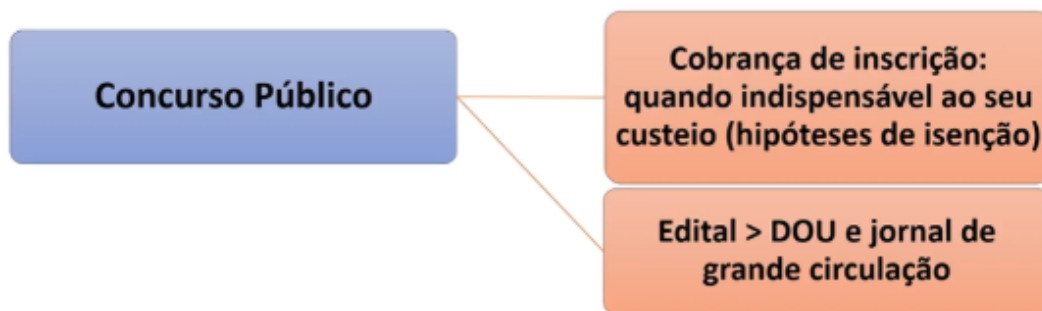
O **edital**, por sua vez, é um elemento essencial do concurso público. Embora não seja uma lei formal, ele é tratado como a “**lei do concurso**” porque define todas as normas e **regras específicas que regerão aquele certame**.

Na prática, o edital é um ato administrativo que deve estar em conformidade com a Constituição, com a Lei 8.112 e com as demais normas pertinentes, mas é ele quem estabelece as diretrizes detalhadas da seleção.

No edital estarão informações como o prazo de validade do concurso, a existência ou não de taxa de inscrição, os conteúdos que serão cobrados, os cargos disponíveis, a quantidade de vagas, a remuneração, o cronograma completo (com datas de inscrição, provas, pedidos de isenção, entre outros), além dos requisitos para cada cargo e regras sobre o que pode ou não ser levado no dia da prova.

Em suma, tudo o que diz respeito ao funcionamento do concurso deve estar claramente disposto no edital. Esse documento, conforme previsto em lei, deve ser publicado no Diário Oficial da União e também em um jornal de grande circulação, garantindo ampla divulgação e transparência.

Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.



Um ponto muito relevante está no parágrafo segundo do artigo 12, que estabelece que não se poderá abrir novo concurso público enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade ainda vigente.

Isso significa que, enquanto o concurso anterior ainda estiver dentro do seu prazo de validade e houver candidatos aprovados aguardando nomeação, não se pode lançar um novo edital para o mesmo cargo.

Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Para entender melhor essa regra, imagine que um concurso anterior, o concurso 1, teve 100 aprovados e um prazo de validade que ainda não expirou.

A administração pública deseja abrir um novo concurso, o concurso 2, para o mesmo cargo, antes que o prazo do concurso 1 termine. Isso só será possível se, no momento do lançamento do novo edital, todos os 100 aprovados do concurso 1 já tiverem sido devidamente convocados.

Se ainda houver candidatos a serem chamados, a administração não poderá abrir novo concurso para aquele cargo até que o prazo de validade do concurso anterior tenha se encerrado.

Essa regra busca garantir o direito dos candidatos aprovados em concurso anterior e evitar que a administração publique novos editais sem antes aproveitar totalmente os aprovados de concursos ainda válidos.

Dessa forma, a realização de novos concursos está condicionada à nomeação de todos os aprovados anteriores ou ao encerramento do prazo de validade do certame anterior. Isso assegura que os candidatos classificados dentro do número de vagas tenham sua expectativa de nomeação respeitada.

Para compreender corretamente as regras sobre concursos públicos, é fundamental distinguir dois conceitos importantes: o de **candidato aprovado** e o de **candidato classificado**. No contexto do serviço público, essas duas categorias possuem significados distintos e implicações diferentes quanto ao direito à nomeação.

O **candidato classificado** é aquele que foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. Por exemplo, se o concurso oferece 30 vagas, os 30 primeiros colocados que obtiveram nota suficiente são considerados classificados.

Já o **candidato aprovado** é aquele que, mesmo tendo alcançado a nota mínima exigida, ficou fora do número de vagas imediato. Ele integra o chamado cadastro de reserva, ficando em uma lista de espera para uma possível convocação futura, conforme a necessidade da administração.

Em termos legais, **o único grupo que possui direito líquido e certo à nomeação é o dos classificados**. Esses têm garantido o direito de serem chamados durante o prazo de validade do concurso.

Por outro lado, os aprovados que estão fora do número de vagas, os excedentes, não têm esse direito assegurado. Eles apenas possuem uma expectativa de direito, que pode ou não se concretizar, a depender das condições da administração pública.

Entretanto, existe uma regra muito importante relacionada à abertura de novos concursos. De acordo com a legislação, não se pode abrir um novo concurso público enquanto houver candidatos aprovados em concurso anterior com prazo de validade ainda em vigor.

E aqui se inclui não apenas os classificados, mas também todos os aprovados. Isso significa que, se a administração quiser abrir um novo edital dentro do prazo de validade de um concurso anterior, ela deverá, antes, ter convocado tanto os classificados quanto todos os aprovados excedentes.

Por exemplo, se um concurso oferece 30 vagas e há mais 70 aprovados compondo o cadastro de reserva, totalizando 100 candidatos aptos, a administração só poderá lançar um novo edital durante a vigência desse concurso anterior se já tiver nomeado todos os 100.

Caso ainda existam candidatos na lista de espera, mesmo fora do número de vagas, não será permitido lançar um novo edital para o mesmo cargo.

No entanto, se a administração optar por esperar o término do prazo de validade do concurso anterior, a regra muda. Se o novo edital for lançado após o fim da validade, ela só terá obrigação de nomear os classificados dentro do número de vagas, ou seja, os 30 do exemplo. Os demais aprovados, por estarem fora desse número e por já ter expirado o prazo, não precisariam mais ser convocados.

Portanto, a decisão de lançar um novo edital antes ou depois do fim da validade de um concurso anterior tem implicações diretas sobre a necessidade de nomeação dos aprovados. Se for antes, deve nomear todos — classificados e excedentes. Se for depois, a obrigatoriedade limita-se aos classificados.

Essa diferenciação é essencial para compreender os direitos dos candidatos e os limites da administração pública na condução dos concursos.



Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que, **dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da ordem de classificação.**

Isso significa que, ainda que a administração tenha chamado todos os classificados dentro do número de vagas previsto no edital, se ela decidir nomear candidatos excedentes — aqueles fora do número inicial de vagas —, deve seguir rigorosamente a ordem de classificação. Por exemplo, se um concurso oferece 10 vagas, os 10 primeiros colocados têm direito líquido e certo à nomeação.

Caso a administração deseje chamar mais candidatos, ela deve convocar o 11º, depois o 12º, e assim por diante, sempre respeitando a ordem de classificação.

Se, por exemplo, o candidato colocado em 13º lugar for chamado antes do 11º e do 12º, isso configura uma violação da ordem classificatória e gera o direito líquido e certo para os candidatos preteridos serem nomeados. Nessa situação, se a administração não corrigir a irregularidade, os candidatos prejudicados podem recorrer ao Judiciário e obter a nomeação por decisão judicial.

Outro entendimento pacificado, tanto no STJ quanto no STF, é que **o candidato aprovado e classificado dentro das vagas previstas no edital possui direito líquido e certo à nomeação durante o prazo de validade do concurso**. Esse é um direito consolidado, não depende de ato discricionário da administração e deve ser cumprido.

A Súmula 16 do STF complementa esse entendimento ao afirmar que **o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse**. A nomeação, caracterizada pela publicação do nome do candidato no Diário Oficial, representa a convocação oficial para o cargo.

Após essa etapa, o candidato tem o direito de tomar posse, o que representa o momento da investidura no serviço público. A posse é um direito decorrente da nomeação, e não um ato discricionário da administração.

Outra jurisprudência relevante, do **STJ**, diz respeito à situação dos candidatos aprovados fora do número de vagas inicialmente ofertadas no edital, mas que passam a figurar entre os classificados em virtude da desistência de candidatos posicionados acima deles.

Nesses casos, **se a desistência ocorrer dentro do prazo de validade do concurso, o candidato subsequente passa a ter direito líquido e certo à nomeação.**

Por exemplo, se um concurso previa 10 vagas e o candidato colocado em 2º lugar desiste, o 11º colocado passa a figurar dentro das 10 vagas iniciais e adquire, portanto, o direito à nomeação. O mesmo ocorre se o 3º colocado também desistir: o 12º passa a ter esse direito, e assim sucessivamente.

Essa movimentação é comumente chamada de “a fila andar” e depende do cumprimento do prazo de validade do concurso. Candidatos que desejam abrir mão do cargo costumam assinar um termo de desistência para que essa movimentação ocorra formalmente, permitindo que os demais candidatos tenham acesso ao direito à nomeação.

Esses entendimentos mostram como o respeito à legalidade, à isonomia e à ordem de classificação são princípios fundamentais no provimento de cargos públicos por concurso, garantindo segurança jurídica aos candidatos e obrigando a administração pública a agir de forma transparente e objetiva.

1.3. Investidura

A investidura em cargo público ocorre com a posse, conforme estabelece o artigo 7º da Lei 8.112. Esse é o momento em que a pessoa se torna, efetivamente, um servidor público. A nomeação, por si só, não garante essa condição.

Quando alguém é nomeado, seu nome é publicado no Diário Oficial e o cargo é reservado para aquela pessoa, mas ainda não há vínculo formal com a administração pública. **A nomeação representa um compromisso, mas a entrada definitiva no cargo só acontece com a posse, que é a verdadeira investidura.**

Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

A posse é o ato solene e formal que marca a entrada do servidor no cargo público. Nesse momento, o candidato comparece ao órgão público e entrega toda a documentação exigida no edital do concurso, comprovando que preenche todos os requisitos legais e específicos para o cargo.

Isso inclui comprovação de nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, escolaridade exigida, quitação com as obrigações militares e eleitorais, aptidão física e mental e demais exigências específicas da função a ser ocupada.

Após a entrega da documentação, o candidato assina o termo de posse, que é o documento oficial que concretiza sua entrada no serviço público. Esse termo deve conter as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo. Essas condições não podem ser alteradas unilateralmente por nenhuma das partes, salvo nos casos em que houver previsão legal que autorize tal alteração.

A posse deve ocorrer dentro do prazo de até 30 dias contados a partir da data de publicação do ato de provimento, ou seja, da nomeação. Esse é o prazo limite.



O candidato pode tomar posse antes dos 30 dias, sem problema, mas se não o fizer dentro do prazo, a nomeação será tornada sem efeito. Isso significa que o cargo será considerado desocupado novamente, e a pessoa perderá o direito à vaga.

Existe ainda a possibilidade de se tomar posse por meio de procuração específica. Caso o nomeado esteja impossibilitado de comparecer presencialmente — por motivo de doença, viagem ou qualquer outro impedimento relevante —, ele pode nomear um procurador que assine o termo em seu lugar.

Embora legalmente permitido, é geralmente considerado uma decisão pouco usual, já que o momento da posse é visto como um marco simbólico na trajetória do concursado, muito aguardado e significativo.

É fundamental compreender que a posse só ocorre nas hipóteses de provimento por nomeação. As demais formas de provimento previstas em lei — como promoção, readaptação, reintegração, reversão ou aproveitamento — não exigem posse.

Nessas situações, o servidor já tem vínculo com a administração pública e, portanto, ingressa diretamente no exercício da nova função. Assim, apenas na nomeação existe esse rito formal de posse, com assinatura do termo correspondente e apresentação de documentos comprobatórios.

No momento da posse, o servidor público deve apresentar uma declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio. Essa exigência tem como objetivo principal permitir à administração pública acompanhar a evolução patrimonial do servidor ao longo do tempo em que ele estiver no cargo.

Ainda que a Lei 8.112 trate apenas da declaração no momento da posse, essa medida inicial serve como um marco para possíveis comparações futuras, especialmente no contexto de fiscalização da integridade e da legalidade da conduta funcional do servidor.

É na Lei de Improbidade Administrativa que se prevê a necessidade de atualização anual dessa declaração, com o intuito de identificar eventuais acréscimos patrimoniais incompatíveis com os rendimentos do servidor, o que pode indicar prática de enriquecimento ilícito ou outras irregularidades.

Além da declaração patrimonial, o servidor deve também apresentar uma declaração formal a respeito do exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Isso se dá porque, em regra, é vedada a acumulação de cargos públicos.

Ao assinar essa declaração, o servidor afirma que não exerce nenhuma outra função pública ou, se exerce, que essa acumulação é permitida por lei, conforme exceções previstas na Constituição.

São exceções, por exemplo, a acumulação de dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, e dois cargos privativos de profissionais da saúde, desde que haja compatibilidade de horários e as profissões sejam regulamentadas.

Essa verificação é essencial para garantir que o novo servidor esteja ingressando no serviço público em conformidade com as normas constitucionais e legais.

Outro requisito indispensável para a posse é a prévia inspeção médica oficial. O objetivo dessa inspeção é verificar se o candidato possui aptidão física e mental para o exercício do cargo, conforme já previsto no artigo 5º da própria Lei 8.112. Apenas os candidatos considerados aptos nessa avaliação poderão ser empossados.

Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Trata-se de uma medida que busca assegurar que o servidor tenha condições de desempenhar as funções inerentes ao cargo de maneira eficiente e segura.

O prazo legal para a posse é de até 30 dias contados a partir da publicação do ato de nomeação no Diário Oficial. Dentro desse período, o candidato deve comparecer ao órgão competente, apresentar a documentação exigida e assinar o termo de posse. Caso não o faça dentro desse prazo, a nomeação será tornada sem efeito.

É importante destacar que, nesse caso, não se trata de exoneração, pois a exoneração pressupõe vínculo com o serviço público, o que ainda não existia. A nomeação sem efeito significa apenas que o ato de nomeação perde sua validade por ausência de posse, e o candidato não chega a se tornar servidor público.

Existe, ainda, a possibilidade de que a posse seja realizada mediante procuração específica. Se, por qualquer razão justificada, o nomeado não puder comparecer pessoalmente — seja por motivo de saúde, viagem ou outro impedimento — ele poderá constituir um procurador legalmente habilitado para representá-lo e assinar o termo em seu nome.

Embora legal, essa prática é pouco usual, dado o simbolismo e a importância pessoal que o momento da posse representa para quem foi aprovado em concurso público.

Por fim, vale lembrar que a posse só é exigida nos casos de provimento por nomeação. As demais formas de provimento, como promoção, readaptação, reversão, aproveitamento ou reintegração, não exigem posse, já que o servidor já possui vínculo anterior com a administração.

Nessas situações, o ingresso na nova função ocorre diretamente pelo exercício, sem a necessidade da formalidade da posse.

Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será contado do término do impedimento.

§ 3º A posse poderá dar-se mediante procuração específica.

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

§ 6º Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.

1.4. Exercício

Ao dar continuidade ao estudo da Lei 8.112, o foco se volta para as formas de provimento, mais especificamente para o conceito de **exercício** no serviço público. Após compreender na aula anterior o que é a posse e a investidura no cargo público, é hora de entender o que representa o exercício.

Diferente de uma questão de prova, o exercício aqui mencionado refere-se ao **momento em que o servidor público efetivamente começa a desempenhar suas funções**, ou seja, quando inicia suas atividades no cargo para o qual foi nomeado e empossado.

É importante lembrar que o processo de ingresso no serviço público se dá em etapas. Primeiro, ocorre a nomeação, que é a forma de provimento e consiste na reserva do cargo para o servidor. Neste momento, ainda não se é servidor público, pois não houve a entrada formal no cargo.

Em seguida, vem a posse, que representa a investidura no cargo público, ou seja, o instante em que a pessoa oficialmente passa a ser servidora, assumindo o cargo para o qual foi nomeada. Mesmo após a posse, o servidor ainda não está exercendo suas funções. Isso só ocorre a partir do exercício, que é o início do desempenho efetivo das atribuições inerentes ao cargo.

Segundo o artigo 15 da Lei 8.112, o exercício é definido como o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. O servidor público entra efetivamente em atividade ao iniciar o exercício, marcando o momento em que começa, de fato, a trabalhar.

O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que o **prazo para que o servidor empossado entre em exercício é de até 15 dias contados a partir da data da posse**. Vale destacar que o servidor nomeado tem até 30 dias para tomar posse, conforme discutido anteriormente.

Após a posse, o novo servidor tem um prazo de 15 dias para iniciar o exercício. Caso não o faça dentro desse período, ele será exonerado do cargo ou o ato de designação para função de confiança será tornado sem efeito, conforme o caso.

Existe uma distinção importante a ser feita: se o indivíduo for apenas nomeado, mas não tomar posse, a nomeação perde validade, pois ele ainda não se tornou servidor público. Por outro lado, se ele toma posse, já passa a ser servidor. Nesse caso, caso não entre em exercício dentro do prazo legal, ele será exonerado, uma vez que sua condição de servidor já foi estabelecida.

Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

§ 1º É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.

§ 2º O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no art. 18.

§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.

§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.

O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício devem ser devidamente registrados no assentamento individual do servidor. Esse assentamento consiste em um registro administrativo mantido no setor de recursos humanos do órgão público.

Nele constam os documentos do servidor, anotações relacionadas ao exercício do cargo, eventuais penalidades e demais informações funcionais que sejam relevantes ao longo da trajetória profissional do servidor.

Além disso, ao entrar em exercício, o servidor deve apresentar ao órgão competente os elementos necessários para o preenchimento de seu assentamento individual. Isso inclui, por exemplo, documentos pessoais como identidade, CPF, comprovante de residência, entre outros que forem solicitados pela administração.

Esse procedimento garante a formalização completa da situação funcional do servidor no sistema administrativo do órgão em que atuará.

Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

Quando um servidor público é removido, redistribuído, requisitado, cedido ou colocado em exercício provisório **para atuar em outro município, ele passa a ter direito a um prazo mínimo de 10 dias e máximo de 30 dias**, contados a partir da **publicação** do ato administrativo correspondente, **para retomar o efetivo desempenho de suas atribuições no novo local de trabalho**.

Esse prazo já contempla o tempo necessário para o deslocamento até a nova sede, independentemente da distância entre os municípios. Ou seja, o servidor tem de 10 a 30 dias, no total, para se apresentar e começar a exercer suas funções no novo município.

Essa regra se aplica sempre que a administração pública transfere o servidor de um município para outro, e o período concedido visa garantir que o servidor tenha tempo hábil para se reorganizar, fazer o deslocamento e se estabelecer na nova localidade antes de retomar o exercício das suas atividades.

Contudo, existem exceções a esse prazo. Caso o servidor esteja em licença ou afastado legalmente no momento da publicação do ato de remoção ou redistribuição, o prazo de 10 a 30 dias não começa a contar imediatamente. Nessa situação, **o prazo só se inicia a partir do término do afastamento legal.**

Por exemplo, se o servidor estiver em licença para cuidar de pessoa da família e, durante esse período, for publicado o ato de remoção, o prazo para se apresentar à nova sede só será contado a partir do dia em que a licença terminar, garantindo que ele tenha, de fato, o tempo necessário para providenciar o deslocamento após o fim do impedimento.

Além disso, é facultado ao servidor declinar do prazo mínimo de 10 dias previsto em lei. Isso significa que, mesmo tendo o direito de usar de 10 até 30 dias, ele pode optar por iniciar o exercício no novo município em um período menor, como 5 dias, 3 dias ou até 2 dias, se assim desejar.

O que a legislação não permite é que o servidor ultrapasse o prazo máximo de 30 dias. Assim, ele pode reduzir esse período conforme sua conveniência, mas não pode estendê-lo além do limite legal estabelecido.

Essas regras têm como finalidade garantir tanto a organização administrativa quanto a segurança jurídica para o servidor, respeitando seus direitos de adaptação e deslocamento, mas também preservando o bom andamento do serviço público com prazos bem definidos para início do exercício.

Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.

§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput.

A **jornada de trabalho do servidor público federal está limitada a um máximo de 40 horas semanais**, sendo que alguns cargos específicos podem prever uma carga horária menor, como 30 horas semanais, por exemplo.

Diariamente, a jornada deve observar o **mínimo de 6 horas e o máximo de 8 horas por dia**. Essa definição é importante para garantir a regularidade e o equilíbrio da carga de trabalho dos servidores públicos, respeitando os limites legais.

Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.

Ao iniciar o exercício em um cargo público efetivo, o servidor passa a ser submetido ao **estágio probatório**, um período de avaliação contínua que visa verificar sua aptidão e capacidade para o desempenho das atribuições do cargo.

O estágio probatório é um momento em que a administração pública acompanha de forma mais atenta o desempenho do servidor, observando aspectos como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade.

Esse período **tem início exatamente no momento em que o servidor entra em exercício, ou seja, a partir do dia em que ele começa efetivamente a trabalhar no cargo para o qual foi nomeado.**

Inicialmente, a Lei 8.112, de 1990, estabelecia que o estágio probatório teria **duração de 24 meses**, compatível com o texto da Constituição Federal de 1988, que previa dois anos de efetivo exercício como requisito para alcançar a estabilidade no serviço público.

No entanto, em 1998, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19, esse prazo foi alterado. A emenda promoveu uma reforma administrativa significativa e modificou o texto da Constituição, **ampliando o tempo necessário para aquisição da estabilidade de dois para três anos.**

A partir de então, **a estabilidade no serviço público passou a ser adquirida após três anos de efetivo exercício.** Apesar disso, a Lei 8.112 ainda não foi atualizada formalmente para refletir essa alteração constitucional, e continua mencionando o prazo de 24 meses como duração do estágio probatório.

Na prática, o prazo efetivamente aplicado hoje em todas as esferas do serviço público – federal, estadual, municipal e distrital – é de três anos. Isso porque o texto constitucional tem primazia sobre a legislação infraconstitucional, e a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o prazo vigente é de três anos.

Ainda assim, nas provas de concurso, esse tema costuma gerar controvérsia. Há bancas que cobram o prazo de acordo com o texto literal da Lei 8.112, ou seja, 24 meses, enquanto outras adotam o entendimento constitucional atualizado, considerando o prazo de três anos.

Diante disso, para se preparar adequadamente, é essencial analisar o perfil da banca organizadora do concurso. Recomenda-se pesquisar questões anteriores dessa banca, especialmente aquelas que tratam da Lei 8.112, para identificar qual prazo ela costuma adotar nas provas.

Assim, é possível alinhar os estudos à forma como a banca aborda o tema e evitar surpresas durante a avaliação. Essa análise detalhada é uma estratégia importante para garantir um bom desempenho, considerando a existência dessas diferentes interpretações no contexto dos concursos públicos.

Durante o estágio probatório, o servidor público é avaliado com base em critérios específicos que visam verificar sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo que ocupa.

Esse processo de avaliação é detalhado no artigo 20 da Lei 8.112 e começa a partir do momento em que o servidor entra em exercício. Desde esse ponto, inicia-se o acompanhamento da sua atuação funcional, levando em conta alguns fatores essenciais.

Os critérios de avaliação durante o estágio probatório são responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Para facilitar a memorização desses critérios, pode-se utilizar um mnemônico simples e divertido: **"RÁPID"**, que representa, respectivamente, **Responsabilidade, Assiduidade, Produtividade, Iniciativa e Disciplina.**

Esse mnemônico ajuda a lembrar que o servidor público precisa cumprir suas atribuições com eficácia e dentro dos prazos adequados, sem ser relapso ou moroso. A ideia não é que o servidor seja apressado ou faça tudo com pressa, mas sim que atue com eficiência, respeitando os prazos e executando suas tarefas de maneira responsável e ágil.

Esses fatores refletem exatamente o que a administração pública espera de seus servidores durante o período de avaliação: comprometimento, pontualidade, entrega de resultados, postura proativa diante das atividades e respeito às normas e condutas institucionais.

O servidor que demonstra esses atributos aumenta significativamente suas chances de aprovação ao final do estágio probatório.

Além disso, a legislação prevê que, mesmo durante o estágio probatório, o servidor pode exercer funções de confiança ou ocupar cargos em comissão.

Ou seja, não há impedimento para que ele seja designado para desempenhar essas funções enquanto está em avaliação. Isso significa que o simples fato de estar em estágio probatório não representa um obstáculo para assumir cargos que exigem confiança e responsabilidade dentro da estrutura da administração pública.

No entanto, embora o exercício de cargos em comissão não seja restringido, o servidor em estágio probatório está sujeito a algumas limitações, especialmente no que diz respeito a licenças e afastamentos.

Determinadas situações podem ter restrições específicas nesse período, justamente porque é um tempo em que o desempenho funcional do servidor precisa ser observado de forma mais contínua e direta. Ainda assim, essas restrições não afetam a possibilidade de ocupar funções de chefia ou assessoramento enquanto se encontra em avaliação.

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses*, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

- I - assiduidade;
- II - disciplina;
- III - capacidade de iniciativa;
- IV - produtividade;
- V - responsabilidade.

O estágio probatório, que tem início a partir do momento em que o servidor público entra em exercício, **é um período contínuo de avaliação com duração prática de três anos**, conforme estabelecido pela Constituição Federal após a Emenda Constitucional nº 19 de 1998.

Durante todo esse tempo, o servidor é submetido a uma **avaliação especial de desempenho**, com base em critérios como responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina.

Nos últimos quatro meses antes do término do estágio probatório, a avaliação de desempenho realizada ao longo do período deve ser formalmente submetida à homologação da autoridade competente.

Essa etapa é essencial, pois é nesse momento que a comissão responsável pela avaliação encaminha o resultado à autoridade que decidirá sobre a homologação. A comissão é formada especificamente com essa finalidade, sendo incumbida de acompanhar e analisar o desempenho do servidor de forma contínua durante o período probatório.

Mesmo após o envio da avaliação à autoridade competente para homologação, o acompanhamento do servidor continua. Os critérios estabelecidos pela lei seguem sendo avaliados até o último dia do estágio, garantindo que o desempenho final reflita todo o período de observação.

Se ao final desse processo o servidor **não for aprovado** na avaliação de desempenho, ele será **exonerado** do cargo. No entanto, caso ele já possua estabilidade em outro cargo público anterior, **poderá ser reconduzido àquele cargo de origem**.

Isso significa que a exoneração se aplica quando o servidor está em seu primeiro cargo público ou não tem vínculo estável anterior. Já no caso de servidores que tenham migrado de um cargo estável para outro, há a possibilidade legal de retorno ao cargo anterior por meio da recondução.

Ainda em relação à estabilidade, o artigo 21 da Lei 8.112 dispõe que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade após completar dois anos de efetivo exercício e ser aprovado na avaliação de desempenho.

Entretanto, conforme a alteração promovida pela Constituição, esse prazo atualmente é de três anos. Trata-se de mais uma situação em que a redação da lei ainda não foi atualizada formalmente para refletir a mudança constitucional, o que pode gerar dúvidas nas provas de concursos.

Por essa razão, é indispensável que o candidato observe com atenção o histórico da banca organizadora do concurso para o qual está se preparando.

Algumas bancas ainda cobram o prazo literal de 24 meses (conforme ainda consta na redação da Lei 8.112), enquanto outras já adotam os três anos, em conformidade com o texto constitucional. Essa análise permite ajustar os estudos à abordagem específica da banca, evitando erros em questões polêmicas e garantindo uma preparação mais segura.

Art. 20 (...) § 1o 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo.

§ 2o O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.

§ 3o O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes.

§ 4o Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal.

§ 5o O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) anos de efetivo exercício. (prazo 3 anos - vide EMC nº 19)

Durante o estágio probatório, o servidor público federal pode usufruir apenas de determinadas licenças e afastamentos, os quais estão expressamente autorizados pelo parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 8.112.

A regra é clara ao delimitar que somente serão permitidas as licenças previstas nos incisos I a IV do artigo 81, bem como os afastamentos dos artigos 94, 95 e 96, além do afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na Administração Pública Federal.

Assim, mesmo estando em estágio probatório, o servidor pode se afastar para participar de curso de formação quando for aprovado em outro concurso, sem qualquer prejuízo.

Esse afastamento é permitido porque o servidor ainda não estará exercendo um novo cargo, mas apenas participando de uma etapa preparatória. No entanto, esse afastamento não dá direito à recondução ao cargo anterior caso ele seja reprovado futuramente no estágio probatório do novo cargo.

A recondução, conforme já explicado anteriormente, só é possível para quem já é estável no cargo de origem, o que não é o caso durante o estágio probatório.

Quanto aos afastamentos autorizados no artigo 81, incisos de I a IV, o servidor **poderá se afastar por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, para cumprimento de serviço militar e para atividade política**. Essas são as licenças legais que permanecem válidas mesmo no estágio probatório.

Além disso, os artigos 94, 95 e 96 tratam de outras formas de afastamento possíveis. O artigo 94 refere-se ao afastamento **para exercício de mandato eletivo**, que ocorre após o servidor ser eleito para um cargo político.

Já o artigo 95 permite **afastamento para estudo ou missão oficial no exterior**. O artigo 96 também trata de situações de estudo, abrangendo a participação em cursos de capacitação ou atualização fora do país.

Contudo, é necessário observar que nem todos esses afastamentos suspendem o curso do estágio probatório.

Algumas dessas licenças, mesmo sendo gozadas durante o estágio, não interrompem a contagem do tempo necessário para sua conclusão.

É o caso do afastamento para cumprimento de serviço militar e do afastamento para exercício de mandato eletivo. Se o servidor, por exemplo, já tiver completado um ano de estágio probatório e se afastar por cinco anos para serviço militar, ao retornar ele já terá atingido o tempo necessário para adquirir a estabilidade, pois o estágio não foi suspenso durante o período da licença.

Por outro lado, afastamentos como licença para atividade política ou missão no exterior suspendem o estágio probatório. Isso significa que o tempo que o servidor passa afastado nessas situações não é computado para o fim do estágio. Se ele se afastar por um ano, ao retornar ainda terá o restante do tempo a cumprir, equivalente ao que faltava quando o afastamento começou.

A contagem do estágio fica congelada e só volta a correr quando o servidor retoma suas atividades.

Portanto, é fundamental entender que não basta apenas verificar se uma licença ou afastamento é permitida durante o estágio probatório. É preciso também compreender os efeitos que ela gera sobre o tempo de avaliação. Algumas não interrompem o prazo, enquanto outras suspendem totalmente a contagem, influenciando diretamente o momento em que o servidor alcançará a estabilidade no serviço público.

Na Administração Pública Federal, há uma sequência clara e bem definida de etapas que o candidato percorre até se tornar um servidor público estável. Tudo começa com a nomeação, que é o ato formal pelo qual o nome do candidato é publicado no Diário Oficial, convocando-o para tomar posse. Nesse momento, ainda não há vínculo formal com a administração, pois a nomeação por si só não investe o indivíduo no cargo público. Ela apenas reserva o cargo, abrindo caminho para os próximos passos.

É comum que a nomeação seja motivo de grande comemoração, seja com uma celebração mais descontraída ou com um momento de gratidão pessoal, marcando a conquista de uma etapa importante. A partir da nomeação, o candidato tem um prazo de até 30 dias para tomar posse. Esse é o prazo máximo, podendo o ato ocorrer antes, sem qualquer impedimento.

A posse é o momento em que, de fato, o indivíduo é investido no cargo. A partir dela, ele se torna servidor público, comprovando que preenche todos os requisitos exigidos por lei para ocupar o cargo. Após a posse, inicia-se um novo prazo: o servidor tem até 15 dias para entrar em exercício, que é quando começa efetivamente a trabalhar e desempenhar as funções correspondentes ao cargo.

Se o servidor não entrar em exercício nesse prazo, ele será exonerado, uma vez que já foi investido no cargo. Por outro lado, se a pessoa nomeada não tomar posse no prazo legal, a nomeação se torna sem efeito, já que ainda não havia vínculo formal com a administração.

Uma vez em exercício, inicia-se automaticamente o estágio probatório, um período de três anos — apesar de a redação da Lei 8.112 ainda mencionar 24 meses — em que o servidor será avaliado de forma contínua por meio de uma avaliação especial de desempenho.

Essa avaliação é pautada em critérios como responsabilidade, assiduidade, produtividade, capacidade de iniciativa e disciplina. Durante esses três anos, é essencial que o servidor demonstre aptidão e competência para o desempenho de suas funções.

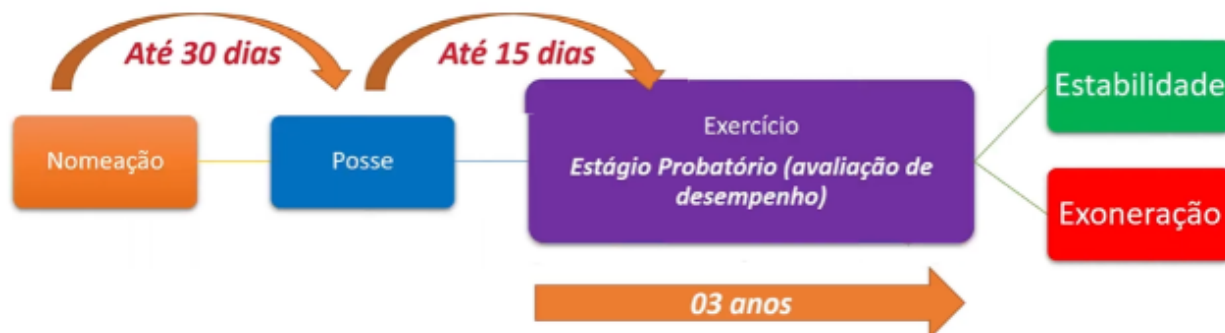
Nos quatro meses finais do estágio probatório, a avaliação especial de desempenho é submetida à homologação da autoridade competente.

Uma comissão, formada especificamente para essa finalidade, é responsável por realizar a avaliação e enviar o resultado para que seja formalmente homologado. Mesmo após o envio, os critérios de avaliação continuam sendo aplicados até o encerramento completo do período probatório.

Se ao final desse processo o servidor for aprovado na avaliação, ele conquista a estabilidade, tornando-se um servidor estável. A estabilidade é um marco na carreira pública, pois representa segurança e proteção funcional, com a garantia de que o servidor só poderá perder o cargo em situações bem específicas previstas em lei. Para muitos, esse é um momento de comemoração à altura da nomeação.

Caso o servidor seja reprovado na avaliação especial de desempenho, ele será exonerado do cargo, perdendo o vínculo com a administração pública. Portanto, entender e memorizar essa sequência — nomeação, posse, exercício, estágio probatório, avaliação e estabilidade — é fundamental não apenas para a prática funcional, mas também para o sucesso em provas de concurso público.

Trata-se de uma linha do tempo decisiva, cujos prazos e condições devem ser bem compreendidos para garantir não apenas o ingresso, mas a permanência na carreira pública.



Alcançar a estabilidade no serviço público é, sem dúvida, uma conquista significativa para o servidor, representando segurança e permanência no cargo.

No entanto, isso não significa que o servidor está imune à perda do cargo pelo resto da vida. Mesmo após conquistar a estabilidade, o servidor público ainda pode, sim, perder o cargo em determinadas situações, previstas principalmente na Constituição Federal.

De acordo com o artigo 41, parágrafo 1º da **Constituição**, o servidor público estável só poderá perder o cargo em três hipóteses. A primeira delas é **mediante sentença judicial transitada em julgado**. Isso significa que o servidor foi condenado definitivamente pela Justiça, sem possibilidade de recurso. A decisão é final, irrevogável, e gera a perda automática do cargo.

A segunda forma é por meio de **processo administrativo disciplinar**, desde que seja garantido ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

Nesse caso, a administração pública, ao apurar uma infração funcional, instaura um procedimento interno com regras formais e assegura o direito do servidor se manifestar, apresentar defesa e produzir provas. Se ao final do processo ficar comprovada a infração e a penalidade for a demissão, o servidor perde o cargo mesmo sendo estável.

A terceira hipótese **prevista na Constituição** é a **perda do cargo por insuficiência de desempenho, apurada por meio de avaliação periódica de desempenho**, conforme regulamentação por lei complementar, também com garantia de ampla defesa.

No entanto, essa hipótese ainda não é aplicada na prática, pois depende de uma lei complementar que nunca foi editada. Trata-se de uma norma de eficácia limitada: a Constituição prevê, mas sua execução depende de regulamentação específica, o que ainda não ocorreu até o momento.



Perigo!

Por essa razão, **a Lei 8.112**, que é uma lei ordinária, **não traz a avaliação periódica de desempenho como causa de perda de cargo**.

Ela **se limita a repetir duas das hipóteses constitucionais**: a **sentença judicial transitada em julgado e o processo administrativo disciplinar com direito à ampla defesa**.

Assim, se uma questão de concurso tratar da avaliação periódica como causa de perda de cargo **nos termos da Lei 8.112**, essa alternativa estará **incorreta**.

Portanto, é fundamental lembrar que, na prática atual, o servidor estável só pode perder o cargo nas duas situações previstas expressamente na Lei 8.112: por decisão judicial definitiva ou por processo administrativo disciplinar.

As demais possibilidades, ainda que estejam previstas na Constituição, dependem de regulamentação por lei complementar para que possam ser aplicadas. Essa distinção é essencial tanto para o exercício da função quanto para o desempenho em provas de concursos públicos.

Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.

Além das hipóteses mais conhecidas de perda do cargo após a aquisição da estabilidade — sentença judicial transitada em julgado e processo administrativo disciplinar com garantia de contraditório e ampla defesa —, existe ainda uma terceira possibilidade prevista na Constituição Federal, relacionada ao excesso de despesa com pessoal.

Essa hipótese, embora não esteja contemplada na Lei 8.112, é importante para fins de conhecimento geral, especialmente em provas de Direito Constitucional e de Direito Administrativo em sentido mais amplo.

Essa situação está prevista no artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal e se refere aos **limites de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal**, uma lei complementar que tem por objetivo manter o equilíbrio fiscal dos entes federativos.

De acordo com essa norma, a União só pode comprometer até 50% de sua receita corrente líquida com despesas de pessoal, enquanto estados e municípios têm um limite de até 60%.

A receita corrente líquida representa o montante arrecadado pelo ente público após as deduções obrigatórias. É com base nesse valor que se calcula o percentual máximo que pode ser destinado ao pagamento de servidores. Caso a União, um estado ou um município ultrapasse esse limite, a Constituição determina que sejam adotadas medidas corretivas para restabelecer o equilíbrio fiscal.

As medidas são sequenciais. Primeiro, deve ser feito o corte de pelo menos 20% dos cargos em comissão, que são ocupados sem a necessidade de concurso público.

Se ainda assim o limite não for respeitado, a próxima medida é a exoneração de servidores não estáveis. Persistindo a situação de desequilíbrio, poderá ocorrer a exoneração de servidores estáveis, mesmo com a proteção que a estabilidade proporciona.

Essa possibilidade de perda do cargo, embora excepcional, existe como uma forma de responsabilizar a administração pública por sua conduta fiscal, protegendo as finanças do Estado e garantindo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, como se trata de uma medida extrema, sua aplicação está cercada de critérios e exigências legais, que devem ser rigorosamente observados.

É importante destacar que essa forma de perda da estabilidade não está prevista na Lei 8.112, que trata especificamente do regime jurídico dos servidores públicos civis da União. A 8.112 contempla apenas as hipóteses de perda do cargo por sentença judicial transitada em julgado e por meio de processo administrativo disciplinar.

Portanto, se uma questão de concurso mencionar a perda do cargo por excesso de despesa com pessoal "de acordo com a Lei 8.112", a alternativa estará incorreta. No entanto, se a questão for baseada na Constituição Federal ou em legislação complementar, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a exoneração por esse motivo poderá sim estar correta, desde que o enunciado esteja compatível com esse contexto.

Essa é uma daquelas informações que, embora não apareçam com tanta frequência nas provas, podem ser decisivas em uma questão mais específica e exigem atenção especial por parte do candidato.

1.5. Readaptação

A **readaptação** é uma das formas de provimento no serviço público e está **voltada para situações em que o servidor sofre algum tipo de limitação funcional, seja de ordem física ou mental, que o impeça de continuar exercendo o cargo que ocupava originalmente**. Essa forma de provimento visa garantir a continuidade da vida funcional do servidor, respeitando suas novas condições de saúde.

Segundo o artigo 24 da Lei 8.112, a readaptação é a investidura do servidor em um cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que ele passou a apresentar, sendo essa limitação verificada por meio de inspeção médica oficial. Ou seja, o servidor passa por uma avaliação médica que atesta sua incapacidade para as funções atuais e indica a necessidade de atuação em um cargo que esteja de acordo com sua nova realidade funcional.

Antes de qualquer outra medida, a administração pública buscará promover essa readaptação, tentando alocar o servidor em outro cargo que permita sua permanência no serviço público. Caso essa tentativa não seja possível — por exemplo, se a limitação do servidor for tão grave que o impeça de exercer qualquer função —, o servidor será aposentado por invalidez.

Essa aposentadoria é uma medida excepcional, aplicada somente quando não houver viabilidade de readaptação, de modo que a permanência no serviço público se torne inviável.

A readaptação deve ocorrer para um cargo que tenha atribuições afins, respeitando-se o nível de escolaridade exigido, a habilitação profissional e a equivalência de vencimentos.

Ou seja, embora a função seja diferente — já que deve ser compatível com a nova condição do servidor —, o cargo precisa estar no mesmo nível hierárquico, com responsabilidades semelhantes e remuneração equivalente ao do cargo anterior.

Caso não exista, no momento da readaptação, um cargo vago que seja compatível com a limitação do servidor, ele poderá exercer as atribuições do cargo como excedente.

Nesse caso, o servidor continua trabalhando, mas sem ocupar formalmente um cargo vago, atuando de forma auxiliar e colaborativa dentro do órgão, enquanto aguarda a abertura de vaga compatível com sua situação. Ele desempenha tarefas dentro de suas possibilidades e conforme a necessidade do serviço, sem assumir uma função específica até que haja regularização da situação.

Portanto, a readaptação é um mecanismo de proteção funcional e social ao servidor, permitindo sua permanência na administração pública mesmo diante de limitações, desde que ainda exista capacidade laborativa. Ela busca equilibrar o interesse da administração com o respeito à dignidade e à condição de saúde do servidor.

Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

§ 1º Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado.

§ 2º A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

1.6. Reversão

A **reversão** é uma das formas de provimento previstas na Lei 8.112 e diz respeito ao retorno à **atividade de um servidor que já se encontrava aposentado**.

É importante destacar que, entre as formas que envolvem a letra “R” — como readaptação, reintegração, recondução, etc. —, a reversão é a única que possui a letra “V” em sua estrutura, o que facilita a memorização associando o “V” a “velho” ou “velha”, ou seja, alguém já aposentado.

Existem duas situações distintas em que a reversão pode ocorrer. A primeira é quando o servidor foi **aposentado por invalidez**. Nessa hipótese, o retorno se dá de forma compulsória, ou seja, a administração determina a reversão após uma perícia médica oficial constatar que os motivos da aposentadoria não subsistem mais.

Se a junta médica verificar que o servidor recuperou sua capacidade laborativa, ele será revertido automaticamente ao serviço ativo. Mesmo que não haja cargo vago no momento da reversão, o servidor volta e passa a atuar como excedente até que uma vaga compatível seja aberta.

A segunda forma de reversão é aquela **solicitada pelo próprio servidor que se aposentou voluntariamente**. Nesse caso, o retorno não é obrigatório, e sim condicionado a alguns requisitos.

Primeiro, a reversão só será possível se for do interesse da administração pública, ou seja, a autoridade competente deve avaliar e concordar que o retorno do servidor atende ao interesse público. Além disso, essa reversão depende de pedido formal do servidor aposentado, e não pode ser compulsória. Ele deve manifestar expressamente a vontade de retornar.

Outros requisitos devem ser observados para que a reversão por iniciativa do aposentado voluntário seja aceita. O servidor precisa ter sido estável no cargo antes de se aposentar, ou seja, ele já deve ter cumprido os requisitos de estabilidade na época em que estava em atividade.

A aposentadoria voluntária também deve ter ocorrido nos últimos cinco anos. Caso esse prazo seja ultrapassado, o servidor perde o direito de solicitar a reversão. Por fim, é imprescindível que exista cargo vago para que essa reversão aconteça. Sem a existência de cargo vago, não é possível reverter o aposentado voluntário.

Por outro lado, como já mencionado, na reversão do aposentado por invalidez, a existência de cargo vago não é um requisito. Se não houver vaga, ele é reintegrado como excedente, podendo exercer atividades de apoio e colaborar com o funcionamento do órgão até que sua situação funcional seja regularizada.

Portanto, a reversão é uma forma de reinserção do servidor aposentado no quadro ativo da administração, seja de maneira compulsória, quando cessam os motivos da invalidez, seja por interesse próprio e da administração, no caso de aposentadoria voluntária. É uma medida que busca equilibrar o aproveitamento da força de trabalho disponível com os critérios legais e médicos pertinentes.

Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:

I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou
II - no interesse da administração, desde que:

- a) tenha solicitado a reversão;
- b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
- c) estável quando na atividade;
- d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
- e) haja cargo vago.

§ 1º A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.

§ 2º O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria.

§ 3º No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 4º O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.

§ 5º O servidor de que trata o inciso II somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.

§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

De acordo com o artigo 27 da Lei 8.112, **o servidor aposentado não poderá ser revertido ao serviço público caso já tenha completado 70 anos de idade**. Essa proibição é aplicada tanto para a reversão de quem se aposentou por invalidez quanto para aquele que se aposentou de forma voluntária.

Ou seja, independentemente da modalidade de aposentadoria, uma vez atingida a idade de 70 anos, a reversão ao serviço ativo se torna legalmente inviável.

Essa limitação está diretamente relacionada à idade prevista, à época da promulgação da Lei 8.112, para a aposentadoria compulsória. Na década de 1990, o servidor público era obrigado a se aposentar aos 70 anos.

Assim, fazia sentido proibir a reversão para quem já tivesse atingido essa idade, já que, na prática, a pessoa não poderia mais permanecer em atividade. O raciocínio era simples: não haveria lógica em permitir o retorno de um servidor que, por sua idade, deveria ser automaticamente aposentado.

Contudo, a realidade mudou com o tempo. A Constituição Federal foi alterada para ampliar esse limite, e a chamada "PEC da Bengala" culminou na edição da Lei Complementar nº 152, de 2015. Essa norma estabeleceu a **aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade**, ampliando em cinco anos o tempo que um servidor pode permanecer em atividade.

A aposentadoria aos 70 anos, embora ainda prevista de forma residual na Constituição, passou a ser a exceção, aplicável apenas onde não houver regulamentação específica.

Apesar dessa mudança no cenário constitucional, a redação do artigo 27 da Lei 8.112 permanece inalterada até hoje, mantendo o limite de 70 anos para a reversão. Isso cria uma certa dissonância entre o texto da lei ordinária e o novo entendimento constitucional.

Contudo, como a lei não foi atualizada para refletir essa alteração e como ela não traz de forma expressa que a idade de 70 anos está vinculada à idade da aposentadoria compulsória, a orientação para provas segue o texto literal da norma: não é possível a reversão de aposentado que já tenha completado 70 anos.

Portanto, ainda que na prática a compulsória hoje seja aos 75 anos, para fins de prova — especialmente em concursos que cobrem a Lei 8.112 de forma literal — o entendimento predominante continua sendo o de que a reversão está vedada a partir dos 70 anos.

A banca geralmente cobra conforme o que está escrito na lei, e não com base em interpretações sistemáticas ou evoluções constitucionais, a menos que isso seja explicitamente contextualizado na questão. Assim, o limite de idade para reversão, salvo alteração legislativa expressa, permanece fixado em 70 anos.

Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.

1.7. Reintegração

A **reintegração** é uma forma de provimento destinada a restabelecer o vínculo de um servidor público que foi demitido, mas que teve essa demissão posteriormente invalidada por decisão administrativa ou judicial.

Trata-se, portanto, da **reinvestidura do servidor estável no cargo que ocupava anteriormente ou em cargo equivalente, quando o cargo original tiver sido transformado**.

Esse retorno é acompanhado do ressarcimento de todas as vantagens que ele deixou de receber durante o período em que esteve indevidamente afastado, o que inclui salários, gratificações e demais direitos funcionais.

É importante entender que, para ocorrer a reintegração, o servidor precisa já ter alcançado a estabilidade no momento da demissão. Se ele não for estável, não há que se falar em reintegração, mas sim em outras formas de regularização funcional, dependendo do caso.

A estabilidade é uma condição fundamental para esse tipo de provimento, pois garante ao servidor o direito de só ser desligado do cargo em situações específicas, devidamente comprovadas e amparadas por procedimento legal.

Quando a reintegração é determinada, o servidor retorna ao mesmo cargo que ocupava antes da demissão. Se esse cargo tiver sido extinto durante o período em que ele esteve afastado, o servidor será colocado em disponibilidade.

Isso significa que ele ficará aguardando o surgimento de vaga compatível, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço. Esse mecanismo visa preservar os direitos do servidor sem comprometer a estrutura da administração pública.

Outro ponto importante ocorre quando o cargo do servidor reintegrado já estiver sendo ocupado por outro servidor. Nessa situação, o ocupante atual do cargo será reconduzido ao cargo de origem, sem prejuízo funcional.

A recondução, nesse caso, acontece para viabilizar a reintegração daquele que teve sua demissão anulada. Isso garante a prevalência do direito do servidor reintegrado, respeitando, ao mesmo tempo, a situação funcional do servidor que ocupava temporariamente a vaga.

Portanto, a reintegração é uma forma de corrigir uma injustiça administrativa, restabelecendo a situação funcional do servidor estável que foi afastado de forma indevida.

Além de devolver o cargo, a administração pública também deve compensar financeiramente o período de afastamento, reconhecendo que o servidor fazia jus à sua remuneração e aos demais direitos mesmo durante o tempo em que esteve fora do serviço ativo. Essa medida é um reflexo da proteção jurídica conferida ao servidor estável no âmbito do serviço público.

Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

§ 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31.

§ 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

1.8. Recondução

A **recondução** é uma forma de provimento que representa o **retorno de um servidor estável ao cargo anteriormente ocupado**. Assim como a reintegração, ela somente pode ocorrer com servidores que já tenham adquirido estabilidade, ou seja, que tenham cumprido o estágio probatório com aprovação.

Essa exigência é fundamental, pois a estabilidade é condição indispensável para que o servidor tenha o direito de retornar ao cargo de origem em determinadas situações.

Existem duas hipóteses que podem dar origem à recondução. A primeira é a **inabilitação no estágio probatório relativo a outro cargo**. Isso ocorre quando um servidor estável passa em um novo concurso público, toma posse e entra em exercício no novo cargo, mas é reprovado durante o estágio probatório.

Nessa situação, ele tem o direito de retornar ao cargo anterior, se ainda houver vaga, por meio da recondução. Esse retorno é uma forma de preservar o vínculo do servidor com a administração pública, diante da reprovação em um cargo novo.

A segunda hipótese é decorrente da **reintegração do antigo ocupante do cargo**. Quando um servidor é demitido e, posteriormente, tem sua demissão anulada por decisão administrativa ou judicial, ele é reintegrado ao cargo.

Caso esse cargo já esteja ocupado por outro servidor, o ocupante atual é reconduzido ao seu cargo anterior, se for estável. É uma forma de reorganizar a estrutura funcional sem prejuízo ao servidor que ocupava temporariamente aquele posto.

Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:

- I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
- II - reintegração do anterior ocupante.

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

1.8. Disponibilidade e Aproveitamento

No caso de o cargo anteriormente ocupado não estar mais disponível — por exemplo, se tiver sido extinto ou estiver ocupado de forma definitiva — o servidor que deveria ser reconduzido será posto em **disponibilidade**.

Isso significa que ele ficará temporariamente afastado do serviço ativo, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que a administração encontre outro cargo compatível com o que ele exercia.

O retorno do servidor em disponibilidade ocorre por meio do aproveitamento. Trata-se da forma pela qual o servidor volta ao serviço ativo, sendo alocado em um cargo vago que possua atribuições, responsabilidades, vencimentos e exigências de escolaridade compatíveis com o cargo que ocupava antes. Esse aproveitamento é obrigatório quando surgem as condições adequadas.

Porém, há uma condição importante: se, uma vez determinado o aproveitamento, o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial, esse aproveitamento será tornado sem efeito. Além disso, a disponibilidade será cassada, o que significa que o servidor perderá completamente o vínculo com a administração pública.

Ou seja, o direito à remuneração proporcional e à reintegração a um cargo compatível se encerra, e ele é desligado definitivamente do serviço público.

Portanto, tanto a recondução quanto o aproveitamento são mecanismos que garantem a continuidade do vínculo do servidor com a administração pública, mas dentro de regras claras e com limites bem definidos. O servidor precisa estar atento a essas condições para não comprometer sua permanência no quadro funcional.

Para compreender corretamente as diferentes situações funcionais no serviço público federal, é fundamental entender a distinção entre os institutos da **disponibilidade e da situação de excedente**, pois ambos envolvem servidores que, por alguma razão, não estão formalmente alocados em um cargo vago, mas têm destinos funcionais distintos, dependendo do contexto.

A **disponibilidade ocorre, essencialmente, quando o servidor estável se vê desligado do exercício efetivo do cargo por razões estruturais**, como a extinção do cargo ou sua ocupação por outro servidor, **sem que haja um novo cargo vago e compatível disponível de imediato**.

Nessas hipóteses, o servidor permanece vinculado à administração pública, porém **afastado do exercício, recebendo remuneração proporcional ao tempo de serviço, até que surja um cargo compatível para seu aproveitamento**.

Um exemplo disso é quando um servidor é **reintegrado**, ou seja, retorna ao cargo após ter sua demissão invalidada por decisão administrativa ou judicial, mas o cargo que ocupava foi extinto. Nessa situação, ele ficará em disponibilidade.

O mesmo ocorre na **recondução**: se o servidor tenta retornar ao cargo que ocupava anteriormente, mas esse cargo foi extinto ou está ocupado por outro, ele também será posto em disponibilidade. Ainda, se o servidor está em exercício regular e o cargo que ocupa é extinto ou declarado desnecessário por força de lei ou ato da administração, ele também será colocado em disponibilidade.

Por outro lado, a situação de **excedente** diz respeito ao servidor que, **embora sem estar formalmente vinculado a um cargo vago, continua exercendo atividades dentro da administração**. Isso ocorre, por exemplo, na readaptação, quando o servidor sofre uma limitação física ou mental e precisa ser alocado em um novo cargo compatível com suas condições, mas não há cargo vago disponível.

Ele então passa a atuar como excedente, auxiliando nas atividades do órgão, mesmo sem lotação formal em um cargo específico.

Situação semelhante acontece na **reversão por invalidez**. O servidor que foi aposentado por invalidez e, após perícia médica, tem reconhecida sua capacidade de retorno ao serviço, deve ser revertido.

Se não houver cargo vago para que seja alocado, ele volta ao serviço como excedente, exercendo funções conforme a necessidade do órgão, mesmo sem ocupação formal.

Portanto, a diferença central está no vínculo com o exercício funcional. O servidor em disponibilidade está afastado do exercício do cargo e aguarda aproveitamento; já o servidor excedente continua trabalhando, embora sem um cargo específico, justamente porque ainda há capacidade laborativa e interesse em sua atuação, mesmo que formalmente não exista vaga.

Essas distinções são relevantes tanto para a prática administrativa quanto para provas de concursos, já que envolvem regramentos específicos da Lei 8.112 e situações funcionais que testam o conhecimento do candidato sobre o funcionamento do regime jurídico dos servidores públicos.



Perigo!

Reintegração ou Recondução: Fica em disponibilidade

Reversão (por invalidez) ou Readaptação: Fica como excedente

Extinção ou Desnecessidade: Fica em disponibilidade

Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3o do art. 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade.

Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.

Resumo

1. Requisitos básicos para investidura no cargo público:

- Nacionalidade brasileira (nato ou naturalizado).
- Gozo dos direitos políticos.
- Quitação com obrigações militares (para homens) e eleitorais (para todos).
- Nível de escolaridade compatível com o cargo.
- Idade mínima de 18 anos.
- Aptidão física e mental, comprovada por perícia médica.
- Requisitos adicionais: Dependem das atribuições do cargo e devem estar previstos em lei específica (ex.: altura mínima para cargos da área policial).
- Pessoas com deficiência:
 - Têm direito à inscrição em concurso, desde que o cargo seja compatível com sua condição.
 - Reserva de até 20% das vagas (mínimo de 5% por decreto federal).
- Exceção de nacionalidade:
 - Universidades e instituições federais de pesquisa científica e tecnológica podem prover cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros.

2. Conceito de Provimento:

- Provimento: forma de preenchimento do cargo público.
- Realizado por ato da autoridade competente de cada Poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário).

3. Formas de provimento de cargo público:

- Forma originária:
 - Nomeação: única forma originária. Serve para ingresso no serviço público (cargo efetivo ou em comissão).
- Formas derivadas:
 - Derivada Vertical:
 - Promoção: deslocamento dentro da mesma carreira, passando de uma classe inferior para outra superior.

- Ocorre em cargos estruturados em carreira.
- Não se confunde com ascensão (que é inconstitucional por envolver mudança de carreira).
- Derivada Horizontal:
 - Readaptação: ocorre quando o servidor apresenta limitação funcional (física ou mental).
 - É deslocado para outro cargo com atribuições, responsabilidades e remuneração compatíveis.
 - Exemplo: agente da PF readaptado para escrivão após acidente.
- Derivadas por Reingresso - Envolvem retorno ao cargo após afastamento:
 - Reversão
 - Retorno do servidor aposentado.
 - Por invalidez: quando cessa a incapacidade.
 - A pedido: desde que tenha se aposentado voluntariamente e atenda aos requisitos, dentro de até 5 anos.
 - Reintegração
 - Retorno do servidor demitido ilegalmente, após anulação da demissão via processo administrativo ou judicial.
 - Reassume o cargo de origem, com todos os direitos restituídos.
 - Recondução
 - Duas situações:
 - Reprovação em estágio probatório de novo cargo. O servidor retorna ao cargo anterior, que deixou por vacância.
 - Decorrente de reintegração do ocupante anterior: o servidor que ocupava o cargo é reconduzido ao seu cargo de origem.
 - Aproveitamento
 - Quando o servidor não pode ser reconduzido por o cargo estar ocupado, é colocado em outro cargo vago com atribuições compatíveis.
- Disponibilidade
 - Quando não há cargo vago para o aproveitamento, o servidor fica em casa, recebendo proventos proporcionais ao tempo de serviço, aguardando o surgimento de vaga compatível para ser aproveitado.

4. Dicas para não confundir os “R’s”:

- Readaptação → “Limitação precisa de adaptação”. Pessoa com deficiência = readaptação.
- Reversão → Contém “V” de “velho” = retorno do aposentado.
- Recondução → “CON” de concurso = reprovado no estágio probatório do novo cargo retorna ao anterior.
- Reintegração → “D” de demitido = demissão ilegal anulada = retorno ao cargo.

5. Nomeação (Art. 9º da Lei 8.112/90)

- Forma de provimento de cargo público, podendo ocorrer:
 - Em caráter efetivo: exige aprovação prévia em concurso público.
 - Para cargos isolados ou de carreira.

- Em comissão: livre nomeação e exoneração.
 - Pode ser temporária, na condição de interino, até que novo titular seja nomeado.
 - Voltada para cargos de confiança (direção, chefia ou assessoramento).
- Parágrafo único do Art. 9º:
 - Permite o exercício interino de outro cargo de confiança, sem prejuízo do atual.
 - O servidor deve optar por uma das remunerações durante esse período.

6. Concurso Público:

- Obrigatório para provimento de cargo efetivo.
- Tipos:
 - Provas (objetiva e/ou discursiva).
 - Provas e títulos (avaliação de formação acadêmica e experiências).
 - Não existe concurso somente por títulos.
- Etapas:
 - Pode ter etapas adicionais (ex: investigação social, TAF).
- Validade:
 - Até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período.
 - Contagem se inicia na homologação do resultado.
 - Após o prazo, não é possível nomear candidatos do concurso.
- Edital:
 - Define regras do concurso: conteúdo, cronograma, cargos, salários, vagas, validade, etc.
 - Publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação.
 - Pode prever cobrança de taxa de inscrição, desde que indispensável ao custeio.
 - Isenções podem ser previstas por leis específicas.
- Lançamento de novo concurso:
 - Só é possível após o fim da validade do anterior, salvo se:
 - Todos os classificados e aprovados do concurso anterior já tiverem sido convocados.
 - Distinção entre:
 - Classificado: aprovado dentro do número de vagas – tem direito à nomeação.
 - Aprovado: fora do número de vagas – possui apenas expectativa de direito.

7. Jurisprudências Relevantes:

- STF – Súmula 15:
 - Candidato aprovado tem direito à nomeação se a ordem de classificação for desrespeitada.
- STF – Direito à nomeação:
 - Quem está dentro do número de vagas tem direito líquido e certo à nomeação.
 - Se a administração convoca alguém fora da ordem, gera direito à nomeação dos preteridos.
- STF – Súmula 16:
 - Nomeado por concurso tem direito à posse.
- Desistência de candidato classificado:
 - Se houver desistência dentro da validade do concurso, a fila anda.

- O aprovado fora do número de vagas passa a ter direito à nomeação.

8. Investidura e Posse:

- Investidura: ocorre com a posse, momento em que o nomeado se torna servidor público.
- Nomeação: reserva o cargo, mas não efetiva a investidura.
- Posse:
 - Ato formal com entrega de documentos e assinatura do termo de posse.
 - Deve ocorrer em até 30 dias da nomeação.
 - Pode ser realizada por procuração específica.
 - Só existe posse no provimento por nomeação.
 - Nas demais formas de provimento, vai-se direto ao exercício.
- Documentos exigidos na posse:
 - Declaração de bens e valores.
 - Objetivo: controle da evolução patrimonial.
 - Lei 8.112 exige na posse; outras leis (como de improbidade) exigem atualização anual.
 - Declaração sobre exercício de outro cargo público.
 - A acumulação é vedada, salvo nas exceções constitucionais.
 - Aprovação em inspeção médica oficial.
 - Comprova aptidão física e mental (conforme exigência do artigo 5º).
- Consequência da não posse dentro do prazo:
 - A nomeação perde efeito, sem necessidade de exoneração.

9. Etapas Iniciais da Nomeação até a Estabilidade:

- Nomeação
 - Publicação do nome no Diário Oficial.
 - Prazo de até 30 dias para tomar posse.
 - Ainda não há vínculo formal com a administração.
- Posse
 - Momento da investidura no cargo.
 - O servidor se torna formalmente servidor público.
 - Após a posse, prazo de 15 dias para entrar em exercício.
- Exercício
 - Início das atividades no cargo.
 - Caso não ocorra no prazo, ocorre exoneração.
- Estágio Probatório
 - Duração prática: 3 anos (apesar da Lei 8.112 ainda prever 24 meses).
 - Início no exercício do cargo.
 - Critérios de avaliação: Responsabilidade, Assiduidade, Produtividade, Iniciativa e Disciplina (mnemônico: RÁPID).
 - Avaliação especial de desempenho nos últimos 4 meses.
 - Aprovado → Estabilidade.

- Reprovado → Exoneração (ou recondução se for estável em outro cargo).

10. Estabilidade e Perda do Cargo:

- Aposentadoria
 - Estabilidade assegurada após aprovação e tempo de serviço (3 anos).
 - Perda da estabilidade pode ocorrer por:
 - Sentença judicial transitada em julgado.
 - Processo administrativo disciplinar com ampla defesa.
 - Avaliação periódica de desempenho (prevista na Constituição, mas ainda sem regulamentação por lei complementar).
 - Excesso de despesa com pessoal (CF/88, art. 169, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal).

11. Formas de Provimento Derivadas:

- Readaptação
 - Destinada a servidor com limitação funcional.
 - Ato de investidura em cargo de atribuições compatíveis.
 - Se não houver cargo vago → atua como excedente.
 - Se julgado incapaz para qualquer cargo → aposentadoria por invalidez.
- Reversão
 - Retorno do servidor aposentado à atividade.
 - Duas formas:
 - Por invalidez, quando cessadas as causas da aposentadoria (compulsória).
 - A pedido, no interesse da administração (voluntária).
 - Requisitos para reversão voluntária:
 - Estável na atividade.
 - Aposentadoria ocorrida nos últimos 5 anos.
 - Existência de cargo vago.
 - Idade limite: 70 anos (ainda prevista na Lei 8.112, apesar da compulsória atual ser aos 75).
- Reintegração
 - Retorno de servidor estável demitido indevidamente (anulação da demissão).
 - Ressarcimento de todas as vantagens.
 - Se o cargo estiver ocupado → ocupante é reconduzido.
 - Se extinto → servidor fica em disponibilidade.
- Recondução
 - Retorno ao cargo anterior em duas situações:
 - Reprovação em estágio probatório de outro cargo.
 - Reintegração do antigo ocupante.
 - Se o cargo estiver extinto ou ocupado → disponibilidade.
- Disponibilidade
 - Situação em que o servidor não tem cargo vago para retorno.
 - Recebe vencimentos proporcionais.

- Pode ser aproveitado quando surgir vaga compatível.
- Aproveitamento
 - Retorno à atividade do servidor em disponibilidade.
 - Obrigatório, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis.
 - Se não assumir o cargo no prazo legal → aproveitamento é tornado sem efeito e disponibilidade cassada (perda de vínculo).
- Excedente
 - Quando o servidor retorna (readaptação ou reversão) sem haver cargo vago.
 - Atua de forma auxiliar, sem função fixa, até surgir vaga.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
